

**NORMAS LEGALES**  
**NUEVO TEXTO DE LA**  
**LEY DEL IMPUESTO**  
**GENERAL A LAS**  
**VENTAS E IMPUESTO**  
**SELECTIVO AL**  
**CONSUMO**

**DECRETO LEGISLATIVO N° 821**

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República por Ley N° 26557 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por un plazo de 120 días en los términos a que hace referencia el Artículo 104° de la Constitución Política del Perú, sobre las normas relacionadas a impuestos, contribuciones, aportaciones y demás tributos y normas tributarias, a fin de introducir ajustes técnicos, simplificar y uniformar los procedimientos, precisar la vigencia y cobertura de los regímenes especiales, entre otros aspectos; así como armonizar las normas relativas al delito tributario y los cambios que éstos demanden en el Código Penal y demás normas pertinentes, entre otras materias:

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;  
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;  
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

**NUEVO TEXTO DE LA LEY DEL IMPUESTO  
GENERAL A LAS VENTAS  
E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO**

**TITULO I**

**DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS**

**CAPITULO I**

**DEL AMBITO DE APLICACION DEL IMPUESTO  
Y DEL NACIMIENTO DE LA OBLIGACION  
TRIBUTARIA**

**ARTICULO 1°.- OPERACIONES GRAVADAS**

El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones:

- a) La venta en el país de bienes muebles;
  - b) La prestación o utilización de servicios en el país;
  - c) Los contratos de construcción;
  - d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.
- Asimismo, la posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de éste o de empresas vinculadas económicamente con el mismo.
- Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se demuestre que el precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de mercado. Se entiende por valor de mercado el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que el constructor o la empresa realizan con terceros no vinculados, o el valor de tasación, el que resulte mayor.
- Para efecto de establecer la vinculación económica es de aplicación lo dispuesto en el Artículo 54° del presente dispositivo.
- También se considera como primera venta la que se efectúe con posterioridad a la reorganización o traspaso de empresas.
- e) La importación de bienes.

**ARTICULO 2°.- CONCEPTOS NO GRAVADOS**

No están gravados con el impuesto:

- a) El arrendamiento y demás formas de cesión en uso de bienes muebles e inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de primera o de segunda categorías gravadas con el Impuesto a la Renta;
- b) La transferencia de bienes usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial;
- c) La transferencia de bienes que se realice como consecuencia de la reorganización o traspaso de empresas;
- d) El monto equivalente al valor CIF, en la transferencia de bienes no producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su despacho a consumo.
- e) La importación de:

**1. Bienes donados a entidades religiosas.**

Dichos bienes no podrán ser transferidos o cedidos durante el plazo de cuatro (4) años contados desde la fecha de la numeración de la Declaración Unica de Importación. En caso que se transfieran o cedan, se deberá efectuar el pago de la deuda tributaria correspondiente de acuerdo con lo que señale el Reglamento. La depreciación de los bienes cedidos o transferidos se determinará de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta.

No están comprendidos en el párrafo anterior los casos en que por disposiciones especiales se establezcan plazos, condiciones o requisitos para la transferencia o cesión de dichos bienes.

**2. Bienes de uso personal y menaje de casa que se importen libres o liberados de derechos aduaneros por dispositivos legales y hasta el monto y plazo establecidos en los mismos, con excepción de vehículos.**

**3. Bienes efectuada con financiación de donaciones del exterior, siempre que estén destinados a la ejecución de obras públicas por convenios realizados conforme a acuerdos bilaterales de cooperación técnica, celebrados entre el Gobierno del Perú y otros Estados u Organismos Internacionales Gubernamentales de fuentes bilaterales y multilaterales.**

ñ El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de compra y venta de oro y plata que realiza en virtud de su Ley Orgánica.

g) La transferencia o importación de bienes y prestación de servicios que efectúen las Universidades, Institutos Superiores y demás Centros Educativos, exclusivamente para sus fines propios.

La transferencia o importación de bienes y prestación de servicios debidamente autorizada mediante Resolución Suprema, realizada por Centros Culturales y Deportivos que cuenten con el reconocimiento del Instituto Nacional de Cultura y del Instituto Peruano del Deporte, respectivamente.

h) Los pasajes internacionales adquiridos por la Iglesia Católica para sus agentes pastorales, según el Reglamento que se expedirá para tal efecto; ni los pasajes internacionales expedidos por empresas de transporte de pasajeros que en forma exclusiva realicen viajes entre zonas fronterizas.

i) Las regalías que corresponda abonar en virtud de los contratos de licencia celebrados conforme a lo dispuesto en la Ley N° 26221.

j) Los servicios que presten las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y las empresas de seguros a los trabajadores afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones y a los beneficiarios de éstos en el marco del Decreto Ley N° 25897.

k) La importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito, a favor de Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto empresas; siempre que sea aprobada por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del Sector correspondiente. En este caso, el donante no pierde el derecho a aplicar el crédito fiscal que corresponda al bien donado.

Asimismo, no está gravada la transferencia de bienes al Estado, efectuada a título gratuito, de conformidad a disposiciones legales que así lo establezcan.

l) Los intereses y las ganancias de capital generados por Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú y por Bonos "Capitalización Banco Central de Reserva del Perú".

ll) Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos, casinos de juego y eventos hípicas.

m) La adjudicación a título exclusivo de bienes obtenidos por la ejecución de los contratos de colaboración empresarial, a cada parte contratante, en base a la proporción contractual, siempre que cumplan con entregar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT la información que, para tal efecto, ésta establezca.

n) La asignación de recursos, bienes, servicios y contratos de construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, para la ejecución del negocio u obra en común, derivada de una obligación expresa en el contrato, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones que establezca la SUNAT.

o) La atribución, que realice el operador de aquellos contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, de los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos de construcción adquiridos para la ejecución del negocio u obra en común, objeto del contrato, en la proporción que corresponda a cada parte contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

### **ARTICULO 3°.- DEFINICIONES**

Para los efectos de la aplicación del Impuesto se entiende por:

#### **a) VENTA:**

1. Todo acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, independientemente de la designación que se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes.

2. El retiro de bienes que efectúe el propietario, socio o titular de la empresa o la empresa misma, incluyendo los que se efectúen como descuento o bonificación, con excepción de:

- El retiro de insumos, materias primas y bienes intermedios utilizados en la elaboración de los bienes que produce la empresa.
- La entrega de bienes a un tercero para ser utilizados en la fabricación de otros bienes que la empresa le hubiere encargado.
- El retiro de bienes por el constructor para ser incorporados a la construcción de un inmueble.
- El retiro de bienes como consecuencia de la desaparición, destrucción o pérdida de bienes, debidamente acreditada conforme lo disponga el Reglamento.
- El retiro de bienes para ser consumidos por la propia empresa, siempre que sea necesario para la realización de las operaciones gravadas.
- Bienes no consumibles, utilizados por la propia empresa, siempre que sea necesario para la realización de las operaciones gravadas y que dichos bienes no sean retirados a favor de terceros.
- El retiro de bienes para ser entregados a los trabajadores como condición de trabajo, siempre que sean indispensables para que el trabajador pueda prestar sus servicios, o cuando dicha entrega se disponga mediante Ley.
- El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a las empresas de seguros de los bienes siniestrados que hayan sido recuperados.

#### **b) BIENES MUEBLES:**

Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, las naves y aeronaves, así como los documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes.

#### **c) SERVICIOS:**

1. Toda acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando no esté afecto a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero.

2. La entrega a título gratuito que no implique transferencia de propiedad, de bienes que conforman el activo fijo de una empresa a otra vinculada económicamente, salvo en los casos señalados en el Reglamento.

Para efecto de establecer la vinculación económica, será de aplicación lo establecido en el Artículo 54° del presente dispositivo.

Entiéndase que el servicio es prestado en el país cuando el sujeto que lo presta se encuentra establecido en él, sea cual fuere el lugar de celebración del contrato o del pago de la retribución.

En el caso del servicio de transporte internacional de pasajeros, el Impuesto general a las Ventas se aplica sobre la venta de pasajes u órdenes de canje que se expidan en el país, así como el de los que se adquieran en el extranjero para ser utilizados desde el país.

#### **d) CONSTRUCCION:**

Las actividades clasificadas como construcción en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas.

#### **e) CONSTRUCTOR:**

Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles contruidos totalmente por ella o que hayan sido contruidos total o parcialmente por un tercero para ella.

Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un tercero cuando este último construya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado de la construcción.

### **Artículo 4°.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA**

La obligación tributaria se origina:

a) En la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero.

Tratándose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe el correspondiente contrato.

Tratándose de la venta de signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, en la fecha o fechas de pago señaladas en el contrato y por los montos establecidos; en la fecha en que se perciba el ingreso, por el monto que se perciba, sea total o parcial; o cuando se emita el comprobante de pago, lo que ocurra primero.

b) En el retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se emite el comprobante de pago, lo que ocurra primero.

c) En la prestación de servicios, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero.

En los casos de suministro de energía eléctrica, agua potable, y servicios finales telefónicos, télex y telegráficos, en la fecha de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo que ocurra primero.

d) En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, en la fecha en que se anote el comprobante de pago en el Registro de Compras o en la fecha en que se pague la retribución, lo que ocurra primero.

e) En los contratos de construcción, en la fecha de emisión del comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero.

f) En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total.

g) En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su despacho a consumo.

## **CAPITULO II**

### **DE LAS EXONERACIONES**

#### **ARTICULO 5°.- OPERACIONES EXONERADAS**

Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas las operaciones contenidas en los Apéndices I y II.

También se encuentran exonerados los contribuyentes del Impuesto cuyo giro o negocio consiste en realizar exclusivamente operaciones exoneradas a que se refiere el párrafo anterior, cuando vendan bienes que fueron adquiridos o producidos para ser utilizados en forma exclusiva en dichas operaciones exoneradas.

## **ARTICULO 6°.- MODIFICACION DE LOS APENDICES I Y II**

La lista de bienes y servicios de los Apéndices I y II, según corresponda, podrá ser modificada mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT.

## **ARTICULO 7°.- VIGENCIA Y RENUNCIA A LA EXONERACION**

Las exoneraciones contenidas en los Apéndices I y II tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 1996.

Los contribuyentes que realicen las operaciones comprendidas en el Apéndice I podrán renunciar a la exoneración optando por pagar el impuesto por el total de dichas operaciones, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

## **ARTICULO 8°.- CARACTER EXPRESO DE LA EXONERACION**

Las exoneraciones genéricas otorgadas o que se otorguen no incluyen este impuesto. La exoneración del Impuesto General a las Ventas deberá ser expresa e incorporarse en los Apéndices I y II.

## **CAPITULO III**

### **DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO**

#### **ARTICULO 9°.- SUJETOS DEL IMPUESTO**

Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que:

- a) Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución;
- b) Presten en el país servicios afectos;
- c) Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados;
- d) Ejecuten contratos de construcción afectos;
- e) Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles;
- f) Importen bienes afectos.

Tratándose de personas que no realicen actividad empresarial pero que realicen operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Impuesto, serán consideradas como sujetos en tanto sean habituales en dichas operaciones.

También son contribuyentes del Impuesto las sociedades de hecho, los consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que lleven contabilidad independiente, de acuerdo con las normas que señale el Reglamento.

#### **ARTICULO 10°.- RESPONSABLES SOLIDARIOS**

Son sujetos del Impuesto en calidad de responsables solidarios:

- a) El comprador de los bienes, cuando el vendedor no tenga domicilio en el país.
- b) Los comisionistas, subastadores, martilleros y todos los que vendan o subasten bienes por cuenta de terceros, siempre que estén obligados a llevar contabilidad completa según las normas vigentes.
- c) Las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas que sean designadas por Ley, Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como agentes de retención o percepción del Impuesto, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10° del Código Tributario.

De acuerdo con las normas indicadas en el párrafo anterior, los contribuyentes quedan obligados a aceptar las retenciones o percepciones correspondientes.

Las retenciones o percepciones, se efectuarán en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca la SUNAT, quien podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios.

d) En el caso de coaseguros, la empresa que las otras coaseguradoras designen, determinará y pagará el Impuesto correspondiente a éstas últimas.

## **CAPITULO IV**

### **DEL CALCULO DEL IMPUESTO**

#### **ARTICULO 11°.- DETERMINACION DEL IMPUESTO**

El impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del Impuesto Bruto de cada período el crédito fiscal, determinado de acuerdo a lo previsto en los capítulos V, VI y VII del presente Título.

En la importación de bienes, el Impuesto a pagar es el Impuesto Bruto.

## **CAPITULO V**

### **DEL IMPUESTO BRUTO**

#### **ARTICULO 12°.- IMPUESTO BRUTO**

El Impuesto Bruto correspondiente a cada operación gravada es el monto resultante de aplicar la tasa del Impuesto sobre la base imponible.

El Impuesto Bruto correspondiente al contribuyente por cada período tributario, es la suma de los Impuestos Brutos determinados conforme al párrafo precedente por las operaciones gravadas de ese período.

#### **ARTICULO 13°.- BASE IMPONIBLE**

La base imponible está constituida por:

- a) El valor de venta, en las ventas de bienes.
- b) El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios.
- c) El valor de construcción, en los contratos de construcción.
- d) El ingreso percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión del correspondiente al valor del terreno.
- e) El valor CIF aduanero determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los derechos e impuestos que afecten la importación con excepción del Impuesto General a las Ventas, en las importaciones.

#### **ARTICULO 14°.- VALOR DE VENTA DEL BIEN, RETRIBUCION POR SERVICIOS, VALOR DE CONSTRUCCION O VENTA DEL BIEN INMUEBLE**

Entiéndase por valor de venta del bien, retribución por servicios, valor de construcción o venta del bien inmueble, según el caso, la suma total que queda obligado a pagar el adquirente del bien, usuario del servicio o quien encarga la construcción. Se entenderá que esa suma está integrada por el valor total consignado en el comprobante de pago de los bienes, servicios o construcción, incluyendo los cargos que se efectúen por separado de aquél y aún cuando se originen en la prestación de servicios complementarios, en intereses devengados por el precio no pagado o en gasto de financiación de la operación. Los gastos realizados por cuenta del comprador o usuario del servicio forman parte de la base imponible cuando consten en el respectivo comprobante de pago emitido a nombre del vendedor, constructor o quien preste el servicio.

Tratándose de transferencia de bienes no producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su despacho a consumo, se entiende por valor de venta la diferencia entre el valor de la transferencia y el valor CIF.

Cuando con motivo de la venta de bienes, la prestación de servicios gravados o el contrato de construcción se proporcione bienes muebles o servicios, el valor de éstos formará parte de la base imponible, aún cuando se encuentren exonerados o inafectos. Asimismo, cuando con motivo de la venta de bienes, prestación de servicios o contratos de construcción exonerados o inafectos se proporcione bienes muebles o servicios, el valor de éstos estará también exonerado o inafecto.

En el caso de operaciones realizadas por empresas aseguradoras con reaseguradoras, la base imponible está constituida por el valor de la prima correspondiente. Mediante el Reglamento se establecerán las normas pertinentes.

También forman parte de la base imponible el Impuesto Selectivo al Consumo y otros tributos que afecten la producción, venta o prestación de servicios. En el servicio de alojamiento y expendio de comidas y bebidas, no forma parte de la base imponible, el recargo al consumo a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988.

No forman parte del valor de venta, de construcción o de los ingresos por servicios, en su caso, los conceptos siguientes:

- a) El importe de los depósitos constituidos por los compradores para garantizar la devolución de los envases retornables de los bienes transferidos y a condición de que se devuelvan.

b) Los descuentos que consten en el comprobante de pago, en tanto resulten normales en el comercio y siempre que no constituyan retiro de bienes.

c) La diferencia de cambio que se genere entre el nacimiento de la obligación tributaria y el pago total o parcial del precio.

#### **ARTICULO 15°.- BASE IMPONIBLE EN RETIRO DE BIENES Y ENTREGA A TITULO GRATUITO**

Tratándose del retiro de bienes la base imponible será fijada de acuerdo con las operaciones onerosas efectuadas por el sujeto con terceros, en su defecto se aplicará el valor de mercado.

Tratándose de la entrega a título gratuito que no implique transferencia de propiedad, de bienes que conforman el activo fijo de una empresa a otra vinculada económicamente, la base imponible será el valor de mercado aplicable al arrendamiento de los citados bienes.

En los casos que no resulte posible la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior la base imponible se determinará de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

#### **ARTICULO 16°.- IMPUESTO QUE GRAVA RETIRO NO ES GASTO NI COSTO**

El Impuesto no podrá ser considerado como costo o gasto, por la empresa que efectúa el retiro de bienes.

#### **ARTICULO 17°.- TASA DEL IMPUESTO**

La tasa del impuesto es 16%.

### **CAPITULO VI**

#### **DEL CREDITO FISCAL**

#### **ARTICULO 18°.- REQUISITOS SUSTANCIALES**

El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados.

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, servicios o contratos de construcción que reúnan los requisitos siguientes:

a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto.

Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento.

b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto.

#### **ARTICULO 19°.- REQUISITOS FORMALES**

Para ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior se cumplirán los siguientes requisitos formales:

a) Que el impuesto esté consignado por separado en el comprobante de compra del bien, del servicio afecto, del contrato de construcción, o de ser el caso en la nota de débito, o en la póliza de importación.

Los comprobantes a que se hace referencia en el párrafo anterior son aquellos que de acuerdo con las normas pertinentes, sustentan el crédito fiscal.

b) Que los comprobantes de pago hayan sido emitidos de conformidad con las disposiciones sobre la materia; y

c) Que los comprobantes de pago o pólizas de importación hayan sido anotados por el sujeto del Impuesto en su Registro de Compras, el mismo que deberá reunir los requisitos previstos en las normas vigentes.

Cuando en el comprobante de pago se hubiere omitido consignar separadamente el monto del Impuesto, estando obligado a ello o, en su caso, se hubiere consignado por un monto equivocado, procederá la subsanación conforme a lo dispuesto por el Reglamento. El crédito fiscal sólo podrá aplicarse a partir del mes en que se efectúe tal subsanación.

Tratándose de comprobantes de pago emitidos por sujetos no domiciliados, no será de aplicación lo dispuesto en los incisos a) y b) del presente artículo.

No dará derecho al crédito fiscal, el Impuesto consignado en comprobantes de pago no fidedignos o falsos o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios. Tampoco darán derecho al crédito fiscal los comprobantes que hayan sido otorgados por personas que resulten no ser contribuyentes del Impuesto o los otorgados por contribuyentes cuya inclusión en algún régimen especial no los habilite a ello.

Sin embargo, no se perderá el derecho al crédito fiscal en la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, cuando el pago del total de la operación incluyendo el pago del Impuesto se hubiera efectuado mediante cheque, siempre que se cumpla con los requisitos que señale el Reglamento.

La SUNAT por Resolución de Superintendencia podrá establecer otros mecanismos de verificación para la validación del crédito fiscal.

En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal se sustenta en el documento que acredite el pago del Impuesto.

Para efecto de ejercer el derecho al crédito fiscal en los casos de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, el operador atribuirá a cada parte contratante, según la participación en los gastos establecida en el contrato, el Impuesto que hubiese gravado la importación, la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

Dicha atribución deberá ser realizada mediante documentos cuyas características y requisitos serán establecidos por la SUNAT.

#### **ARTICULO 20°.- IMPUESTO QUE GRAVA RETIRO NO GENERA CREDITO FISCAL**

El Impuesto que grava el retiro de bienes en ningún caso podrá ser deducido como crédito fiscal, ni podrá ser considerado como costo o gasto por el adquirente.

#### **ARTICULO 21°.- SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS Y SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, SERVICIOS TELEFONICOS, TELEX Y TELEGRAFICOS**

Tratándose de la utilización de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal podrá aplicarse únicamente cuando el Impuesto correspondiente hubiera sido pagado.

Tratándose de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable, y servicios finales telefónicos, télex y telegráficos; el crédito fiscal podrá aplicarse al vencimiento del plazo para el pago del servicio o en la fecha de pago, lo que ocurra primero.

#### **ARTICULO 22°.- VENTA DE BIENES DEL ACTIVO FIJO**

En el caso de venta de bienes depreciables destinados a formar parte del activo fijo, antes de transcurrido el plazo de dos años de haber sido puestos en funcionamiento y en un precio menor al de su adquisición, el crédito fiscal aplicado en la adquisición de dichos bienes deberá reintegrarse en el mes de la venta, en la proporción que corresponda a la diferencia de precio.

#### **ARTICULO 23°.- OPERACIONES GRAVADAS Y NO GRAVADAS**

Para efecto de la determinación del crédito fiscal, cuando el sujeto del Impuesto realice conjuntamente operaciones gravadas y no gravadas, deberá seguirse el procedimiento que señale el Reglamento.

Sólo para efecto del presente artículo y tratándose de las operaciones comprendidas en el inciso d) del Artículo 1° del presente dispositivo, se considerarán como operaciones no gravadas, la transferencia del terreno.

#### **ARTICULO 24°.- REORGANIZACION, TRASPASO Y LIQUIDACION DE EMPRESAS**

En la reorganización o traspaso de empresas se podrá transferir a la nueva empresa, a la que subsiste o a la adquirente, el crédito fiscal existente a la fecha de la reorganización o del traspaso.

En el caso de liquidación de empresas, no procede la devolución del crédito fiscal.

#### **ARTICULO 25°.- CREDITO FISCAL MAYOR AL IMPUESTO BRUTO**

Cuando en un mes determinado el monto del crédito fiscal sea mayor que el monto del Impuesto Bruto, el exceso constituirá saldo a favor del sujeto del Impuesto. Este saldo se aplicará como crédito fiscal en los meses siguientes hasta agotarlo.

## CAPITULO VII

### DE LOS AJUSTES AL IMPUESTO BRUTO Y AL CREDITO FISCAL

#### ARTICULO 26°.- DEDUCCIONES DEL IMPUESTO BRUTO

Del monto del Impuesto Bruto resultante del conjunto de las operaciones realizadas en el período que corresponda, se deducirá:

a) El monto del Impuesto Bruto correspondiente al importe de los descuentos que el sujeto del impuesto hubiere otorgado con posterioridad a la emisión del comprobante de pago que respalde la operación que los origina. A efectos de la deducción, se presume sin admitir prueba en contrario que los descuentos operan en proporción a la base imponible que conste en el respectivo comprobante de pago emitido.

Los descuentos a que se hace referencia en el párrafo anterior, son aquellos que no constituyan retiro de bienes;

b) El monto del Impuesto Bruto, proporcional a la parte del valor de ventas restituido, tratándose de la anulación total o parcial de ventas y a condición que se produzca la correspondiente devolución de los bienes;

c) El exceso del Impuesto Bruto que por error se hubiere consignado en el comprobante de pago, siempre que el sujeto demuestre que el adquirente no ha utilizado dicho exceso como crédito fiscal.

Las deducciones deberán estar respaldadas por notas de crédito que el vendedor deberá emitir de acuerdo con las normas que señale el Reglamento.

#### ARTICULO 27°.- DEDUCCIONES DEL CREDITO FISCAL

Del crédito fiscal se deducirá:

a) El Impuesto Bruto correspondiente al importe de los descuentos que el sujeto hubiera obtenido con posterioridad a la emisión del comprobante de pago que respalde la adquisición que origina dicho crédito fiscal, presumiéndose, sin admitir prueba en contrario, que los descuentos obtenidos operan en proporción a la base imponible consignada en el citado documento.

Los descuentos a que se hace referencia en el párrafo anterior, son aquellos que no constituyan retiro de bienes;

b) El Impuesto Bruto correspondiente a la parte proporcional del valor de los bienes que el sujeto hubiera devuelto; y

c) El exceso del Impuesto Bruto consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones que originan dicho crédito fiscal.

Las deducciones deberán estar respaldadas por las notas de crédito a que se refiere el último párrafo del artículo anterior.

#### ARTICULO 28°.- AJUSTES POR RETIRO DE BIENES

Tratándose de bonificaciones u otras formas de retiro de bienes, los ajustes del crédito fiscal se efectuarán de conformidad con lo que establezca el Reglamento.

## CAPITULO VIII

### DE LA DECLARACION Y DEL PAGO

#### ARTICULO 29°.- DECLARACION Y PAGO

Los sujetos del Impuesto, sea en calidad de contribuyentes como de responsables, deberán presentar una declaración jurada sobre las operaciones gravadas y exoneradas realizadas en el período tributario del mes calendario anterior, en la cual dejarán constancia del Impuesto mensual, del crédito fiscal y, en su caso, del Impuesto retenido. Igualmente determinarán y pagarán el Impuesto resultante o, si correspondiere, determinarán el saldo del crédito fiscal que haya excedido al Impuesto del respectivo período.

Los exportadores estarán obligados a presentar la declaración jurada a que se hace referencia en el párrafo anterior, en la que consignarán los montos que consten en los comprobantes de pago por exportaciones, aun cuando no se hayan realizado los embarques respectivos.

La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar declaraciones juradas en los casos que estime conveniente, a efecto de garantizar una mejor administración o recaudación del Impuesto.

#### ARTICULO 30°.- FORMA Y OPORTUNIDAD

La declaración y el pago del Impuesto deberán efectuarse conjuntamente y en un mismo documento, dentro del mes calendario siguiente al período tributario a que corresponde la declaración y pago.

Si no se efectuaren conjuntamente la declaración y el pago, la declaración o el pago serán recibidos, pero la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT aplicará los intereses y/o en su caso la sanción, por la omisión y además procederá, si hubiere lugar, a la cobranza coactiva del Impuesto omitido de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Tributario.

La declaración y pago del Impuesto se efectuará en el plazo previsto en las normas del Código Tributario.

El sujeto del Impuesto que por cualquier causa no resultare obligado al pago del Impuesto en un mes determinado, deberá comunicarlo a la SUNAT, en los plazos, forma y condiciones que señale el Reglamento.

La SUNAT establecerá los lugares, condiciones, requisitos, información y formalidades concernientes a la declaración y pago.

#### ARTICULO 31°.- RETENCIONES

Las retenciones o percepciones que se hubieran efectuado por concepto del Impuesto General a las Ventas y/o del Impuesto de Promoción Municipal, se deducirán del Impuesto a pagar.

En caso que no existieran operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para absorber las retenciones o percepciones, el contribuyente podrá arrastrar las retenciones o percepciones no aplicadas a los meses siguientes.

Si las retenciones o percepciones no pudieran ser aplicadas, el contribuyente podrá optar por solicitar la devolución de las mismas. La SUNAT establecerá la forma, oportunidad y condiciones en que se realizarán tanto la solicitud como la devolución.

#### ARTICULO 32°.- LIQUIDACION DEL IMPUESTO QUE AFECTA IMPORTACIONES

El Impuesto que afecta a las importaciones será liquidado por las Aduanas de la República, en el mismo documento en que se determine los derechos aduaneros y será pagado conjuntamente con éstos.

## CAPITULO IX

### DE LAS EXPORTACIONES

#### ARTICULO 33°.- EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS

La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, no están afectos al Impuesto General a las Ventas.

También se consideran exportación, las siguientes operaciones:

1. La venta de bienes que se realiza en los establecimientos ubicados en la Zona Internacional de los Aeropuertos de la República, a los viajeros.

No se considera exportación la venta de bienes de origen nacional a los establecimientos señalados en el párrafo anterior.

2. Las operaciones swap con clientes del exterior, realizadas por productores mineros, con intervención de entidades reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, siempre que el producto final sea exportado.

Para tal efecto, el plazo que debe mediar entre la operación swap y la exportación del bien, objeto de dicha operación como producto terminado, no debe ser mayor de 45 días útiles. ADUANAS en coordinación con la SUNAT podrá modificar dicho plazo.

Por Decreto Supremo se podrá considerar como exportación a otras modalidades de operaciones swap.

3. La remisión al exterior de bienes muebles como consecuencia de la fabricación por encargo de clientes del exterior, aun cuando estos últimos hubieran proporcionado, en todo o en parte, los insumos utilizados en la fabricación del bien encargado. En este caso, el saldo a favor no incluye el impuesto consignado en los comprobantes de pago y/o declaraciones de importación que correspondan a bienes proporcionados por el cliente del exterior para la elaboración del bien encargado.

Se considera exportador al productor de bienes que venda sus productos a clientes del exterior a través de comisionistas que operen únicamente como intermediarios encargados de realizar los despachos de exportación, sin agregar valor al bien; siempre que cumplan con las disposiciones establecidas por ADUANAS sobre el particular.

Las operaciones consideradas como exportación de servicios son las contenidas en el Apéndice V. Dicho Apéndice podrá ser modificado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

El Reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir los servicios contenidos en el Apéndice V.

#### **ARTICULO 34°.- SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR**

El monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor del exportador conforme lo disponga el Reglamento. A fin de establecer dicho saldo serán de aplicación las disposiciones referidas al crédito fiscal contenidos en los Capítulos VI y VII.

#### **ARTICULO 35°.- APLICACION DEL SALDO A FAVOR**

El saldo a favor establecido en el artículo anterior se deducirá del Impuesto Bruto, si lo hubiere, de cargo del mismo sujeto. De no ser posible esa deducción en el período por no existir operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para absorber dicho saldo, el exportador podrá compensarlo automáticamente con la deuda tributaria por pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta.

Si no tuviera Impuesto a la Renta que pagar durante el año o en el transcurso de algún mes o éste fuera insuficiente para absorber dicho saldo, podrá compensarlo con la deuda tributaria correspondiente a cualquier otro tributo que sea ingreso del Tesoro Público.

En el caso que no fuera posible lo señalado anteriormente, procederá la devolución, la misma que se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria pertinente.

#### **ARTICULO 36°.- DEVOLUCION EN EXCESO DE SALDOS A FAVOR**

Tratándose de saldos a favor cuya devolución hubiese sido efectuada en exceso, indebidamente o que se torne en indebida, su cobro se efectuará mediante compensación, Orden de Pago o Resolución de Determinación, según corresponda; siendo de aplicación la Tasa de Interés Moratorio y el procedimiento previsto en el Artículo 33° del Código Tributario, a partir de la fecha en que se puso a disposición del solicitante la devolución efectuada.

### **CAPITULO X**

#### **DE LOS REGISTROS Y DE LA FACTURACION DEL IMPUESTO**

#### **ARTICULO 37°.- REGISTROS**

Los contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar un Registro de Ventas e Ingresos y otro de Compras en los que anotarán las operaciones que realicen, de acuerdo a las normas que señale el Reglamento.

#### **ARTICULO 38°.- COMPROBANTES DE PAGO**

Los contribuyentes del Impuesto deberán entregar comprobantes de pago por las operaciones que realicen, los que serán emitidos en la forma y condiciones que establezca la SUNAT.

En las operaciones con otros contribuyentes del Impuesto se consignará separadamente en el comprobante de pago correspondiente el monto del Impuesto. Tratándose de operaciones realizadas con personas que no sean contribuyentes del Impuesto, se podrá consignar en los respectivos comprobantes de pago el precio o valor global, sin discriminar el Impuesto.

El comprador del bien, el usuario del servicio incluyendo a los arrendatarios y subarrendatarios, o quien encarga la construcción, están obligados a aceptar el traslado del Impuesto.

La SUNAT establecerá las normas y procedimientos que les permita tener la información previa de la cantidad y numeración de los comprobantes de pago y guías de remisión de que dispone el sujeto del Impuesto, para ser emitidas en sus operaciones.

#### **ARTICULO 39°.- CARACTERISTICAS Y REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO**

Corresponde a la SUNAT señalar las características y los requisitos básicos de los comprobantes de pago, así como la oportunidad de su entrega.

#### **ARTICULO 40°.- SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, Y SERVICIOS TELEFONICOS, TELEX Y TELEGRAFICOS**

Los sujetos del Impuesto que presten los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable, y servicios finales telefónicos, télex y telegráficos; deberán consignar en el respectivo comprobante de pago la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio.

#### **ARTICULO 41°.- OBLIGACION DE CONSERVAR COMPROBANTES DE PAGO**

Las copias y los originales, en su caso, de los comprobantes de pago y demás documentos contables deberán ser conservados durante el período de prescripción de la acción fiscal.

#### **ARTICULO 42°.- VALOR NO FEHACIENTE O NO DETERMINADO DE LAS OPERACIONES**

Cuando por cualquier causa el valor de venta del bien, el valor del servicio o el valor de la construcción, no sean fehacientes o no estén determinados, la SUNAT podrá estimarlos en la forma y condiciones que determine el Reglamento en concordancia con las normas del Código Tributario.

No es fehaciente el valor de una operación, cuando no obstante haberse expedido el comprobante de pago se produzcan, entre otras, las siguientes situaciones:

- a) Que sea inferior al valor usual del mercado para otros bienes o servicios de igual naturaleza, salvo prueba en contrario.
- b) Que las disminuciones de precio por efecto de mermas o razones análogas, se efectúen fuera de los márgenes normales de la actividad.
- c) Que los descuentos no se ajusten a lo normado en la Ley o el Reglamento.

Se considera que el valor de una operación no está determinado cuando no existe documentación sustentatoria que lo ampare o existiendo ésta, no especifique naturaleza, cantidades o precios.

Las operaciones entre empresas vinculadas que se aparten notoriamente del patrón de normalidad, se considerarán realizadas al valor de dicho patrón.

Se entiende como patrón de normalidad el valor de la contraprestación recibida por operaciones similares realizadas con terceros con los que no se guarda relación de vinculación, en condiciones similares, en condiciones iguales o parecidas. Para este efecto deberán tomarse en cuenta todos los elementos pertinentes. De no poder determinarse este valor, se utilizará el de mercado.

La SUNAT podrá corregir de oficio y sin trámites previos, mediante sistemas computarizados, los errores e inconsistencias que aparezcan en la revisión de la declaración presentada y reliquidar, por los mismos sistemas de procesamiento, el impuesto declarado, requiriendo el pago del Impuesto omitido o de las diferencias adeudadas.

#### **ARTICULO 43°.- VENTAS, SERVICIOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCION OMITIDOS**

Tratándose de ventas, servicios o contratos de construcción omitidos, detectados por la Administración Tributaria, no procederá la aplicación del crédito fiscal que hubiere correspondido deducir del Impuesto Bruto generado por dichas ventas.

#### **ARTICULO 44°.- COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR OPERACIONES NO REALES**

El comprobante de pago emitido que no corresponda a una operación real, obligará al pago del Impuesto consignado en ella, por el responsable de su emisión.

El que recibe el comprobante de pago no tendrá derecho al crédito fiscal.

### **CAPITULO XI**

#### **DE LAS EMPRESAS UBICADAS EN LA REGION DE LA SELVA**

#### **ARTICULO 45°.- TERRITORIO COMPRENDIDO EN LA REGION**

Se denominará "Región", para los efectos del presente Capítulo, al territorio comprendido por los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios.

#### **ARTICULO 46°.- REQUISITOS PARA EL BENEFICIO**

Para el goce de los beneficios establecidos en este Capítulo, los sujetos del Impuesto deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Tener su domicilio fiscal y la administración de la empresa en la Región;
- b) Llevar su contabilidad en la misma; y
- c) Realizar no menos del 75% de sus operaciones en la Región.

Tratándose de personas jurídicas, adicionalmente se requerirá que estén constituidas e inscritas en los Registros Públicos de la Región.

La Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria - SUNAT verificará el cumplimiento de los requisitos antes señalados, procediendo a efectuar el cobro del Impuesto omitido en caso de incumplimiento.

#### **ARTICULO 47°.- OPERACIONES COMPRENDIDAS EN EL BENEFICIO Y RENUNCIA AL BENEFICIO**

Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas:

a) La importación de bienes que se destinen al consumo de la Región, especificados y totalmente liberados en el Arancel Común anexo al Protocolo modificadorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938 vigente, y los bienes contenidos en el Apéndice del Decreto Ley N° 21503.

Asimismo, está exonerada la importación de los insumos que se utilicen en la Región para la fabricación de dichos bienes;

b) La venta en la Región, para su consumo en la misma, de los bienes a que se refiere el inciso anterior, así como de los insumos que se utilicen en ella para la fabricación de dichos bienes;

c) La venta en la Región para su consumo en la misma, de los bienes que se produzcan en ella, de los insumos que se utilizan para fabricar dichos bienes y de los productos naturales, propios de la Región, cualquiera que sea su estado de transformación; y,

d) Los servicios que se presten en la Región.

Para el goce de la exoneración prevista en el inciso a) del presente artículo, son requisitos indispensables que el ingreso al país de los bienes o insumos se realice directamente por los terminales terrestres, fluviales o aéreos de la Región, y que la importación se efectúe a través de las aduanas habilitadas para el tráfico internacional de mercancías en la Región.

#### **ARTICULO 48°.- REINTEGRO TRIBUTARIO**

Los comerciantes de la Región que compren bienes contenidos en el Apéndice del Decreto Ley N° 21503 y los especificados y totalmente liberados en el Arancel Común antes mencionado, provenientes de sujetos afectos del resto del país, tendrán derecho a un reintegro equivalente al monto del Impuesto que éstos le hubieran consignado en el respectivo comprobante de pago, de acuerdo a Ley.

El reintegro tributario se hará efectivo mediante Notas de Crédito Negociables.

#### **ARTICULO 49°.- CASOS EN LOS CUALES NO SE APLICA EL REINTEGRO TRIBUTARIO**

En el caso de bienes que sean similares a los que se produzcan en la Región, no será de aplicación la exoneración a que se refiere el inciso a) del Artículo 47° ni el reintegro tributario establecido en el artículo anterior, excepto cuando los bienes aludidos no cubran las necesidades de consumo de la Región.

Para efecto de acreditar lo dispuesto en el párrafo anterior la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT emitirá la constancia respectiva.

### **TITULO II**

#### **DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO**

##### **CAPITULO I**

##### **DEL AMBITO DEL IMPUESTO Y DEL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA**

#### **ARTICULO 50°.- OPERACIONES GRAVADAS**

El Impuesto Selectivo al Consumo grava:

- a) La venta en el país a nivel de productor y la importación de los bienes especificados en los Apéndices III y IV; y
- b) La venta en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del Apéndice IV.
- c) Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos, casinos de juego y eventos hípicas.

#### **ARTICULO 51°.- CONCEPTO DE VENTA**

Para efecto del Impuesto es de aplicación el concepto de venta a que se refiere el Artículo 3° del presente dispositivo.

#### **ARTICULO 52°.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA**

La obligación tributaria se origina en la misma oportunidad y condiciones que para el Impuesto General a las Ventas señala el Artículo 4° del presente dispositivo.

Para el caso de los juegos de azar y apuestas, la obligación tributaria se origina al momento en que se percibe el ingreso.

### **CAPITULO II**

#### **DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO**

#### **ARTICULO 53°.- SUJETOS DEL IMPUESTO**

Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes:

- a) Los productores o las empresas vinculadas económicamente a éstos, en las ventas realizadas en el país;
- b) Las personas que importen los bienes gravados; y
- c) Los importadores o las empresas vinculadas económicamente a éstos en las ventas que realicen en el país de los bienes gravados;
- d) La entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y apuestas, a que se refiere el inciso c) del Artículo 50°.

#### **ARTICULO 54°.- DEFINICIONES**

Para efectos de la aplicación del Impuesto, se entiende por:

- a) Productor, la persona que actúe en la última fase del proceso destinado a conferir a los bienes la calidad de productos sujetos al impuesto, aun cuando su intervención se lleve a cabo a través de servicios prestados por terceros.
- b) Empresas vinculadas económicamente, cuando:
  - 1. Una empresa posea más del 30% del capital de otra empresa, directamente o por intermedio de una tercera.
  - 2. Más del 30% del capital de dos (2) o más empresas pertenezca a una misma persona, directa o indirectamente.
  - 3. En cualesquiera de los casos anteriores, cuando la indicada proporción del capital, pertenezca a cónyuges entre sí o a personas vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
  - 4. El capital de dos (2) o más empresas pertenezca, en más del 30%, a socios comunes de dichas empresas.
  - 5. Por Reglamento se establezcan otros casos.

### **CAPITULO III**

#### **DE LA BASE IMPONIBLE Y DE LA TASA**

#### **ARTICULO 55°.- SISTEMAS DE APLICACION DEL IMPUESTO**

El Impuesto se aplicará bajo dos sistemas:



- a) Al Valor, para los bienes contenidos en el literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas, con excepción de las máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero.
- b) Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III, el literal B del Apéndice IV y máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero.

#### **ARTICULO 56°.- CONCEPTOS COMPRENDIDOS EN LA BASE IMPONIBLE**

La base imponible está constituida en el:

a) Sistema Al Valor, por:

1. El valor de venta, en la venta de bienes.
2. El valor CIF aduanero, determinado conforme a la legislación pertinente, más los Derechos de Importación pagados por la operación tratándose de importaciones.
3. Para efecto de los juegos de azar y apuestas, con excepción de las máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero, el Impuesto se aplicará sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por los juegos y apuestas, y el total de premios concedidos en dicho mes.

b) Sistema Específico, por el volumen vendido o importado expresado en las unidades de medida, de acuerdo a las condiciones establecidas por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Para efecto de las máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero, el Impuesto se aplicará sobre el número de dichos aparatos electrónicos.

#### **ARTICULO 57°.- EMPRESAS VINCULADAS ECONOMICAMENTE**

Las empresas que vendan bienes adquiridos de productores o importadores con los que guarden vinculación económica, sin perjuicio de lo pagado por éstos, quedan obligados al pago del Impuesto Selectivo al Consumo con la tasa que por dichas ventas corresponda al productor o importador vinculado.

Las empresas a las que se refiere el párrafo anterior deducirán del impuesto que les corresponda abonar, el que haya gravado la compra de los bienes adquiridos al productor o importador con los que guarda vinculación económica.

No procede la aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes si se demuestra que los precios de venta del productor o importador a la empresa vinculada no son menores a los consignados en los comprobantes de pago emitidos a otras empresas no vinculadas, siempre que el monto de las ventas al vinculado no sobrepase al 50% del total de las ventas en el ejercicio.

Los importadores al efectuar la venta en el país de los bienes gravados deducirán del impuesto que les corresponda abonar el que hubieren pagado con motivo de la importación.

En igual forma procederán los contribuyentes que elaboren productos afectos, respecto del Impuesto Selectivo al Consumo que hubiere gravado la importación o adquisición de insumos que no sean gasolina y demás combustibles derivados del petróleo. Esta excepción no se aplicará en caso que dichos insumos sean utilizados para producir bienes contenidos en el Apéndice III.

#### **ARTICULO 58°.- CONCEPTO DE VALOR DE VENTA**

Para efecto del Sistema Al Valor, es de aplicación el concepto de valor de venta a que se refiere el Artículo 14°, debiendo excluir de dicho valor el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a que se refiere este Título.

#### **ARTICULO 59°.- SISTEMA AL VALOR - DETERMINACION DEL IMPUESTO**

En el Sistema Al Valor, el Impuesto se determinará aplicando sobre la base imponible la tasa establecida en el literal A del Apéndice IV.

Tratándose de juegos de azar y apuestas, con excepción de las máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero, el Impuesto se aplicará sobre el monto determinado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del inciso a) del Artículo 56°.

#### **ARTICULO 60°.- SISTEMA ESPECIFICO - DETERMINACION DEL IMPUESTO**

Para el Sistema Específico, el Impuesto se determinará aplicando un monto fijo por volumen vendido o importado, cuyo valor es el establecido en el Apéndice III y en el literal B del Apéndice IV.

Tratándose de máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero, el Impuesto será equivalente a un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria vigente en el mes, por cada máquina.

#### **ARTICULO 61°.- MODIFICACION DE TASAS Y/O MONTOS FIJOS**

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se podrán modificar las tasas y/o montos fijos, así como los bienes contenidos en los Apéndices III y/o IV. Mediante Resolución Ministerial del titular del Ministerio de Economía y Finanzas se podrá establecer periódicamente factores de actualización monetaria de los montos fijos.

#### **ARTICULO 62°.- CASOS ESPECIALES**

En el caso de bienes contenidos en el Apéndice III y en el literal B del Apéndice IV, no son de aplicación las normas establecidas en el inciso B del Artículo 50° y los Artículos 53°, 54°, 57° y 58° del presente Título, en lo concerniente a la vinculación económica, venta en el país de bienes gravados efectuados por el importador, así como la determinación de la base imponible.

### **CAPITULO IV**

#### **DEL PAGO**

#### **ARTICULO 63°.- DECLARACION Y PAGO**

El plazo para la declaración y pago del Impuesto Selectivo al Consumo a cargo de los productores y los sujetos a que se refiere el Artículo 57° del presente dispositivo, se determinará de acuerdo a las normas del Código Tributario.

La SUNAT establecerá los lugares, condiciones, requisitos, información y formalidades concernientes a la declaración y el pago.

#### **ARTICULO 64°.- PAGO POR PRODUCTORES O IMPORTADORES DE BIENES AFECTOS**

El pago del Impuesto Selectivo al Consumo a cargo de los productores o importadores de cerveza, licores, bebidas alcohólicas, bebidas gasificadas, jarabeadas o no, aguas minerales, naturales o artificiales, combustibles derivados del petróleo y cigarrillos, se sujetará a las normas que establezca el Reglamento.

#### **ARTICULO 65°.- PAGO DEL IMPUESTO EN LA IMPORTACION**

El Impuesto Selectivo al Consumo a cargo de los importadores será liquidado y pagado en la misma forma y oportunidad que el Artículo 32° del presente dispositivo establece para el Impuesto General a las Ventas.

### **CAPITULO V**

#### **DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

#### **ARTICULO 66°.- CARACTER EXPRESO DE LA EXONERACION**

La exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo deberá ser expresa.

Las exoneraciones genéricas otorgadas o que se otorguen no incluyen al Impuesto a que se refiere este Título.

#### **ARTICULO 67°.- NORMAS APLICABLES**

Son de aplicación para efecto del Impuesto Selectivo al Consumo, en cuanto sean pertinentes, las normas establecidas en el Título I referidas al Impuesto General a las Ventas, incluyendo las normas para la transferencia de bienes donados inafectos contenidas en el referido Título.

No están gravadas con el Impuesto Selectivo al Consumo las operaciones de importación de bienes que se efectúen conforme con lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del inciso e) del Artículo 2°, así como la importación o transferencia de bienes a título gratuito, a que se refiere el inciso k) del Artículo 2°.



## TITULO III

### DE LAS DISPOSICIONES FINALES

**ARTICULO 68°.- ADMINISTRACION DE LOS IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS Y SELECTIVO AL CONSUMO**  
La Administración de los Impuestos establecidos en los Títulos anteriores está a cargo de la SUNAT y su rendimiento constituye ingreso del Tesoro Público.

**ARTICULO 69°.- EL CREDITO FISCAL NO ES GASTO NI COSTO**  
El Impuesto General a las Ventas no constituye gasto ni costo para efectos de la aplicación del Impuesto a la Renta, cuando se tenga derecho a aplicar como crédito fiscal.

**ARTICULO 70°.- BIENES CONTENIDOS EN LOS APENDICES I, III Y IV**  
La mención de los bienes que hacen los Apéndices I, III y IV es referencial, debiendo considerarse para los efectos del Impuesto, los bienes contenidos en las Partidas Arancelarias, indicadas en los mencionados Apéndices, salvo que expresamente se disponga lo contrario.

**ARTICULO 71°.- INAFECTACION AL IMPUESTO DE ALCABALA**  
La venta de inmuebles gravada con el Impuesto General a las Ventas no se encuentra afectada al Impuesto de Alcabala, salvo la parte correspondiente al valor del terreno.

**ARTICULO 72°.- BENEFICIOS NO APLICABLES**  
No son de aplicación los beneficios y exoneraciones vigentes referidos al Impuesto Selectivo al Consumo que afectan a los bienes contenidos en el Apéndice III ni a los cigarrillos señalados en el Apéndice IV.  
Por la naturaleza de este tributo, los beneficios y exoneraciones que se otorguen no incluirán al Impuesto Selectivo al Consumo.

**ARTICULO 73°.- INAFECTACIONES, EXONERACIONES Y DEMAS BENEFICIOS TRIBUTARIOS VIGENTES RELATIVOS A LOS IMPUESTOS GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO**  
Además de las contenidas en el presente dispositivo, sólo se mantienen vigentes las inafectaciones, exoneraciones y demás beneficios del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo que se señalan a continuación:  
Impuesto General a las Ventas:

a) Artículo 71° de la Ley N° 23407, referido a las empresas industriales ubicadas en las Zonas de Frontera o de Selva; así como el Artículo 191° del Decreto Legislativo N° 770, relativo a las entidades del Sistema Financiero que se encuentran en liquidación, hasta el 31 de diciembre de 1996.

Impuesto Selectivo al Consumo:

b) La importación o venta de petróleo diesel o residual a las empresas regionales filiales de ELECTROPERU y a las empresas concesionarias del servicio público de electricidad, debidamente autorizadas por Decreto Supremo.

Asimismo, no estará gravada con el Impuesto Selectivo al Consumo, la importación o la venta de carbón y/o gas natural, hasta el 31 de diciembre de 1999.

Derógase cualquier otra norma que establezca inafectaciones, exoneraciones y beneficios no señalados expresamente en este artículo.

**ARTICULO 74°.- DOCUMENTOS CANCELATORIOS - TESORO PUBLICO A FAVOR DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES**

Los Impuestos General a las Ventas y Selectivo al Consumo que graven las adquisiciones de combustibles derivados del petróleo efectuadas por las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú a la empresa productora, podrá ser cancelado mediante la entrega de documentos valorados denominados "Documentos Cancelatorios - Tesoro Público".

La empresa productora utilizará los documentos mencionados en el párrafo anterior para el pago de la deuda tributaria por el Impuesto General a las Ventas y/o el Impuesto Selectivo al Consumo a su cargo, indistintamente.

Cuando el importe de los Documentos Cancelatorios - Tesoro Público recibidos excedan el impuesto a pagar, podrá solicitarse la devolución a la SUNAT, adjuntando los Documentos Cancelatorios correspondientes.

**ARTICULO 75°.- DOCUMENTOS CANCELATORIOS. TESORO PUBLICO A FAVOR DE MINUSVALIDOS Y DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS**  
En el caso de importación de equipos y materiales destinados al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú así como de vehículos especiales y prótesis para el uso exclusivo de minusválidos, el Impuesto General a las Ventas podrá ser cancelado mediante "Documentos Cancelatorios - Tesoro Público". Por Decreto Supremo se establecerán los requisitos y el procedimiento correspondientes.

**ARTICULO 76°.- DEVOLUCION DE IMPUESTOS A TURISTAS**

Serán objeto de devolución los Impuestos General a las Ventas y Selectivo al Consumo que graven los bienes adquiridos por no residentes que ingresen al país en calidad de turistas para ser llevados al exterior.

Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas para establecer y poner en vigencia el sistema de devolución a que se refiere el párrafo anterior, con opinión técnica de la SUNAT.

**ARTICULO 77°.- SIMULACION DE HECHOS PARA GOZAR DE BENEFICIOS**

La simulación de existencia de hechos que permitan gozar de los beneficios que corresponden a la Región de Selva y/o Zona de Frontera y Selva, constituirá delito de defraudación tributaria.

**ARTICULO 78°.- REGIMEN DE RECUPERACION ANTICIPADA**

Créase el Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas pagado en las importaciones y/o adquisiciones locales de bienes de capital realizadas por personas naturales o jurídicas que se dediquen en el país a actividades productivas de bienes y servicios destinados a exportación o cuya venta se encuentre gravada con el Impuesto General a las Ventas.

Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de la SUNAT, se establecerá los plazos, montos, cobertura de los bienes y servicios, procedimientos a seguir y vigencia del Régimen.

**ARTICULO 79°.- VIGENCIA**

El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo lo dispuesto en el Título II del presente dispositivo, el cual entrará en vigencia cuando se apruebe el Reglamento correspondiente y/o el Decreto Supremo que apruebe los Nuevos Apéndices III y/o IV. Asimismo, el Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a los juegos de azar y apuestas regirá a partir de la vigencia del Decreto Supremo que apruebe las tasas y/o montos fijos correspondientes.

En tanto no se aprueben los citados dispositivos, se mantienen plenamente vigentes las normas contenidas en el Título II del Decreto Legislativo N° 775 y modificatorias.

### DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS

**Primera.-** Manténgase en suspenso la suscripción así como todo trámite destinado a la aprobación de convenios de estabilidad en el goce de beneficios tributarios a que se refiere el Artículo 131° de la Ley N° 23407.

**Segunda.-** Precísase que en los contratos de servicios, incluyendo el arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles, y en los contratos de construcción vigentes al 1 de enero de 1991, el usuario o quien encargue la construcción está obligado a aceptar el traslado del Impuesto aplicable por efecto de los cambios introducidos por el Decreto Legislativo N° 621 y el Decreto Legislativo N° 666.

**Tercera.-** Precísase que el numeral 10 del Apéndice V del Decreto Legislativo N° 775 - Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, se refería a los servicios de mediación y/u organización de servicios turísticos que prestan los operadores domiciliados en favor de los operadores no domiciliados.

Los servicios de mediación y/u organización de servicios turísticos no incluyen los servicios de transporte, hospedaje y alimentación, entre otros, materia de dicha mediación u organización.

Por Decreto Supremo se establecerá el procedimiento para calcular el monto del servicio de mediación y/u organización antes indicado.

Lo dispuesto en el Artículo 170° del Código Tributario será de aplicación a las deudas tributarias originadas en la prestación de los servicios antes indicados, en tanto el pago del tributo se haga efectivo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo mencionado en el párrafo anterior.

**Cuarta.-** La obligación tributaria y la inafectación a que se refiere el Artículo 21° de la Ley N° 26361 - Ley sobre Bolsa de Productos, está referida al Impuesto General a las Ventas.

**Quinta.-** Precísase que las operaciones de factoring tienen el carácter de prestación de servicios financieros a cambio de las cuales el Factor recibe una comisión y la transferencia en propiedad de facturas. La citada transferencia y correspondiente cesión de créditos, no constituye venta de bienes ni prestación de servicios.

**Sexta.-** Precísase que lo dispuesto en el Artículo 33°, con excepción del segundo párrafo del numeral 1, es de carácter interpretativo y aplicable únicamente para efecto del beneficio establecido en el Capítulo IX del Decreto. También tiene carácter interpretativo lo dispuesto en el inciso II) del Artículo 2° y en el Artículo 46° del Decreto.

**Sétima.-** Precísase que hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 775 los servicios de mudanza y mensajería internacional estuvieron exonerados del Impuesto General a las Ventas. En consecuencia, a partir de dicha fecha, los mismos se encuentran gravados con el referido impuesto.

**Octava.-** Precísase que se mantiene vigente el beneficio relativo al Impuesto General a las Ventas establecido en el Decreto Legislativo N° 704.

**Novena.-** Derógase el Artículo 24° del Decreto Legislativo N° 299.

**Décima.-** Los sujetos que a partir de la fecha de la entrada en vigencia del presente dispositivo resulten gravados con el Impuesto General a las Ventas, sólo podrán deducir como crédito fiscal el Impuesto correspondiente a sus adquisiciones de bienes, servicios y contratos de construcción efectuados a partir de dicha fecha.

**Décimo Primera.-** Para la determinación del crédito fiscal, los sujetos que realicen operaciones no gravadas y que por aplicación del presente dispositivo resulten gravadas, deberán considerar que inician actividades a partir del mes de entrada en vigencia del presente dispositivo, e incluirán en el cálculo del porcentaje establecido en el numeral 6 del Artículo 6° del Decreto Supremo N° 29-94-EF, sólo las operaciones que se realicen a partir de dicho mes.

**Décimo Segunda.-** Son de aplicación a los Impuestos General a las Ventas y Selectivo al Consumo, las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 29-94-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 775, las cuales mantendrán su vigencia hasta la aprobación del Reglamento del presente dispositivo, en lo que resulten aplicables.

**Décimo Tercera.-** Mediante Decreto Supremo se dictarán las normas reglamentarias para la aplicación del Artículo 49° del presente dispositivo.

**Décimo Cuarta.-** Los Gobiernos Locales y el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales estarán obligados a entregar mensualmente a la SUNAT la información detallada correspondiente a los ingresos de las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y apuestas, así como el número de máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero.

## APENDICE I

### OPERACIONES EXONERADAS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Venta en el país o importación de los bienes siguientes:

#### PARTIDAS ARANCELARIAS

#### PRODUCTOS

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0301.10.00.00/<br>0307.00.00.20 | Pescados,<br>crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos.                                                                   |
| 0401.20.00.00                   | Sólo: leche cruda entera.                                                                                                            |
| 0511.10.00.00                   | Semen de bovino.                                                                                                                     |
| 0701.10.00.00/<br>0701.90.00.00 | Papas frescas o refrigeradas.                                                                                                        |
| 0702.00.00.00                   | Tomates frescos o refrigerados.                                                                                                      |
| 0703.10.00.00/<br>0703.90.00.00 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas<br>aliáceas, frescos o refrigerados                                             |
| 0704.10.00.00/<br>0704.90.00.00 | Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos<br>comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados.        |
| 0705.11.00.00/<br>0705.29.00.00 | Lechugas y achicorias (comprendidas la escarola<br>y endivia), frescas o refrigeradas.                                               |
| 0706.10.00.00/<br>0706.90.00.00 | Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes,<br>apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados |
| 0707.00.00.00                   | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.                                                                                        |
| 0708.10.00.00                   | Arvejas o guisantes, incluso desvainados, frescos o refrigerados.                                                                    |
| 0708.20.00.00                   | Frijoles (frejoles, porotos, alubias), incluso desvainados, frescos o refrigerados.                                                  |
| 0708.90.00.00                   | Las demás legumbres, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas.                                                                    |
| 0709.10.00.00                   | Alcachofas o alcauciles, frescas o refrigeradas.                                                                                     |
| 0709.20.00.00                   | Espárragos frescos o refrigerados.                                                                                                   |
| 0709.30.00.00                   | Berenjenas, frescas o refrigeradas.                                                                                                  |
| 0709.40.00.00                   | Apio, excepto el apionabo, fresco o refrigerado.                                                                                     |
| 0709.51.00.00                   | Setas, frescas o refrigeradas.                                                                                                       |
| 0709.52.00.00                   | Trufas, frescas o refrigeradas                                                                                                       |
| 0709.60.00.00                   | Pimientos del género "Capsicum" o del género "Pimienta", frescos o refrigerados.                                                     |
| 0709.70.00.00                   | Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, frescas o refrigeradas.                                                        |
| 0709.90.00.10/<br>0709.90.00.90 | Aceitunas y la demás hortalizas, frescas o refrigeradas.                                                                             |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0713.10.10.00/<br>0713.10.90.20                       | Arvejas o guisantes, secas desvainadas, incluso mondadas o partidas.                                                                                                                                          |
| 0713.20.10.00/<br>0713.20.90.00                       | Garbanzos secos desvainados, incluso mondados o partidos.                                                                                                                                                     |
| 0713.30.10.00/<br>0713.30.90.00                       | Frijoles (frejoles, porotos, alubias) secos desvainados, incluso mondados o partidos.                                                                                                                         |
| 0713.40.10.00/<br>0713.40.90.00                       | Lentejas y lentejones, secos desvainados, incluso mondados o partidos.                                                                                                                                        |
| 0713.50.10.00/<br>0713.50.90.00                       | Habas, haba caballar y haba menor, secas desvainadas, incluso mondadas o partidas                                                                                                                             |
| 0713.90.10.00/<br>0713.90.90.00                       | Las demás legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas                                                                                                                                            |
| 0714.10.00.00/<br>0714.90.00.00                       | Raíces de mandioca (yuca), de arruruz, de salep, aguaturmas, batatas (camote) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o en inulina, frescos o secos, incluso trozados o en "pellets"; médula de sagú. |
| 0801.10.00.00/<br>0801.30.00.00                       | Cocos, nueces del Brasil y nueces de Caujil, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados.                                                                                                                 |
| 0803.00.00.00                                         | Bananas o plátanos, frescos o secos.                                                                                                                                                                          |
| 0804.10.00.00/<br>0804.50.00.20                       | Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (palta), guayabas, mangos, y mangostanes, frescos o secos                                                                                                           |
| 0805.10.00.00                                         | Naranjas frescas o secas.                                                                                                                                                                                     |
| 0805.20.10.00/<br>0805.20.90.00                       | Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios, frescos o secos.                                                                                                                            |
| 0805.30.10.00/<br>0805.30.20.00                       | Limonos y lima agria, frescos o secos.                                                                                                                                                                        |
| 0805.40.00.00/<br>0805.90.00.00                       | Pomelos, toronjas y demás agrios, frescos o secos.                                                                                                                                                            |
| 0806.10.00.00                                         | Uvas.                                                                                                                                                                                                         |
| 0807.10.00.00/<br>0807.20.00.00                       | Melones, sandías y papayas, frescos.                                                                                                                                                                          |
| 0808.10.00.00/<br>0808.20.00.20                       | Manzanas peras y membrillos, frescos                                                                                                                                                                          |
| 0809.10.00.00/<br>0809.40.00.00<br>endrinós, frescos. | Damascos (albaricoques, incluidos los chabacanos) cerezas, melocotones o duraznos (incluidos los grñones y nectarinas), ciruelas y                                                                            |
| 0810.10.00.00                                         | Fresas (frutillas) frescas.                                                                                                                                                                                   |
| 0810.20.00.00                                         | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas                                                                                                                                                      |
| 0810.30.00.00                                         | Grosellas, incluido el casís, frescas.                                                                                                                                                                        |
| 0810.40.00.00/<br>0810.90.00.00                       | Arándanos o mirtilos y demás frutos, frescos                                                                                                                                                                  |
| 0901.11.00.00                                         | Café crudo o verde.                                                                                                                                                                                           |
| 0902.10.00.00/<br>0902.40.00.00                       | Té.                                                                                                                                                                                                           |
| 0910.10.00.00                                         | Jengibre o kián.                                                                                                                                                                                              |
| 0910.30.00.00                                         | Cúrcuma o palillo.                                                                                                                                                                                            |
| 1001.10.10.00                                         | Trigo duro para la siembra.                                                                                                                                                                                   |
| 1002.00.10.00                                         | Centeno para la siembra.                                                                                                                                                                                      |
| 1003.00.10.00                                         | Cebada para la siembra.                                                                                                                                                                                       |
| 1004.00.10.00                                         | Avena para la siembra.                                                                                                                                                                                        |
| 1005.10.00.00                                         | Maíz para la siembra.                                                                                                                                                                                         |
| 1006.10.10.00                                         | Arroz con cáscara para la siembra.                                                                                                                                                                            |
| 1007.00.10.00                                         | Sorgo para la siembra.                                                                                                                                                                                        |
| 1008.20.10.00                                         | Mijo para la siembra.                                                                                                                                                                                         |
| 1008.90.10.10/<br>1008.90.10.90                       | Quinua y Chenopodaceas para la siembra.                                                                                                                                                                       |
| 1201.00.10.00/<br>1209.99.90.00                       | Las demás Semillas y frutos oleaginosos, semillas para la siembra.                                                                                                                                            |
| 1211.90.20.00                                         | Piretro o Barbasco.                                                                                                                                                                                           |
| 1211.90.30.00                                         | Orégano.                                                                                                                                                                                                      |
| 1212.10.00.00                                         | Algarrobas y sus semillas.                                                                                                                                                                                    |

|                                                  |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1213.00.00.00/<br>1214.90.00.00                  | Raices de achicoria, paja de cereales y productos forrajeros.                                                                                                                              |
| 1404.10.10.00                                    | Achiote.                                                                                                                                                                                   |
| 1404.10.90.10                                    | Tara.                                                                                                                                                                                      |
| 1801.00.10.00                                    | Cacao en grano, crudo.                                                                                                                                                                     |
| 2401.10.10.00/<br>2401.20.20.00                  | Tabaco en rama o sin elaborar.                                                                                                                                                             |
| 4901.10.00.00/<br>4901.99.00.00<br>4903.00.00.00 | Sólo: Libros para centros de educación inicial, primaria, secundaria, superior y otros centros de enseñanza, así como libros culturales.                                                   |
| 5101.11.00.00/<br>5104.00.00.00                  | Lanas y pelos finos y ordinarios, sin cardar ni peinar, desperdicios e hilachas.                                                                                                           |
| 5201.00.00.10/<br>5202.99.00.00                  | Algodón sin cardar ni peinar, incluso desperdicios e hilachas.                                                                                                                             |
| 5302.10.00.00/<br>5305.99.90.00                  | Cañamo, yute, abaca y otras fibras textiles en rama o trabajadas, pero sin hilar, estopas, hilachas y desperdicios.                                                                        |
| 8703.10.00.00/<br>8703.90.00.90                  | Un vehículo automóvil usado por lo menos un año de antigüedad y de no más de dos mil centímetros cúbicos (2,000 c.c.) de cilindrada, importado de conformidad con el Decreto Ley N° 26117. |

## APENDICE II

## SERVICIOS EXONERADOS DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

1. Servicios de crédito: Sólo los ingresos percibidos por los Bancos e Instituciones financieras y crediticias, por concepto de ganancias de capital, derivadas de las operaciones de compraventa de letras de cambio, pagarés, facturas comerciales y demás papeles comerciales, así como por concepto de comisiones e intereses derivados de las operaciones propias de estas empresas.
2. Servicio de transporte público de pasajeros dentro del país, excepto el transporte aéreo.
3. Servicios de transporte de carga que se realicen desde el país hacia el exterior y los que se realicen desde el exterior hacia el país, así como los servicios complementarios necesarios para llevar a cabo dicho transporte, siempre que se realicen en la zona primaria de aduanas.

Los servicios complementarios a que se hace referencia en el párrafo anterior son los siguientes:

- a. Remolque.
- b. Amarre o desamarre de boyas.
- c. Alquiler de amarraderos.
- d. Uso de Area de operaciones.
- e. Movilización de carga entre bodegas de la nave.
- f. Transbordó de carga.
- g. Descarga o embarque de carga o de contenedores vacíos.
- h. Manipuleo de carga.
- i. Estiba y desestiba.
- j. Tracción de carga desde y hacia áreas de almacenamiento.
- k. Practicaje.
- l. Apoyo a aeronaves en tierra (Rampa).
- m. Navegación aérea en ruta.
- n. Aterrizaje - despegue.
- ñ. Estacionamiento de la aeronave.

4. Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet y folklore nacional, calificados como espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura, así como la exhibición de películas y espectáculos taurinos.
5. Servicios de expendio de comidas y bebidas prestados en los comedores populares y comedores universitarios.
6. La construcción, alteración, reparación y carena de buques de alto bordo que efectúan las empresas en el país a naves de bandera extranjera.
7. Los intereses generados por bonos nominativos emitidos por empresas constituidas o que se constituyan en el Perú, siempre que la emisión se efectúe al amparo del Título IX de la Sección Tercera del Libro I de la Ley General de Sociedades y la Ley del Mercado de Valores.
8. Las pólizas de seguros de vida emitidas por compañías de seguros legalmente constituídas en el Perú, de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros, siempre que el comprobante de pago sea expedido a favor de personas naturales residentes en el Perú.

## APENDICE III

## BIENES AFECTOS AL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

| <b>PARTIDAS<br/>ARANCELARIAS</b> | <b>PRODUCTOS</b>                                                   | <b>TASA</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2710.00.19.00                    | Gasolina para motores<br>- Hasta 84 octanos<br>- Más de 84 octanos | 95%<br>118% |
| 2710.00.41.00                    | Kerosene                                                           | 23%         |
| 2710.00.50.10/<br>2710.00.50.90  | Gasoils                                                            | 50%         |
| 2710.00.60.10/<br>2710.00.60.90  | Fueloils                                                           | 50%         |
| 2711.11.00.00/<br>2711.19.00.00  | Gas de petróleo licuado                                            | 35%         |

APENDICE IV

BIENES AFECTOS AL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

A. PRODUCTOS AFECTOS A LA TASA DEL 10%

| PARTIDAS<br>ARANCELARIAS                         | PRODUCTOS                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2201.10.00.10                                    | Agua mineral natural o mineral medicinal.                                                                                                                 |
| 2204.10.00.00/<br>2204.29.90.00                  | Vinos de uva.                                                                                                                                             |
| 2205.10.00.00/<br>2205.90.00.00                  | Vermuts y otros vinos de uva preparados<br>con plantas o sustancias aromáticas.                                                                           |
| 2206.00.00.00                                    | Sidra, perada, aguamiel y demás bebidas fermentadas.                                                                                                      |
| 2207.10.00.00<br>2208.20.10.00/<br>2208.90.90.00 | Alcohol etílico sin desnaturalizar.<br>Aguardientes de vino o de orujo de uvas; whisky; ron<br>y aguardiente de caña o tafia; gin y ginebra; y los demás. |
| 8702.10.00.00/<br>8702.90.90.90                  | Sólo: limosinas con 10 o más asientos, incluido el<br>del conductor.                                                                                      |
| 8703.10.00.00/<br>8703.90.00.90                  | Sólo: vehículos automóviles ensamblados,<br>proyectados principalmente para el transporte de personas.                                                    |
| 8704.21.00.10-<br>8704.31.00.10                  | Camionetas pick up ensambladas de cabina simple o<br>doble.                                                                                               |

B. PRODUCTOS AFECTOS A LA TASA DEL 12%

| PARTIDAS<br>ARANCELARIAS        | PRODUCTOS                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2201.10.00.20                   | Aguas minerales artificiales y aguas gasificadas. |
| 2202.10.00.00/<br>2202.90.00.00 | Aguas gasificadas aromatizadas.                   |

C. PRODUCTOS AFECTOS A LA TASA DEL 25%

| PARTIDAS<br>ARANCELARIAS        | PRODUCTOS                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 2402.20.10.00/<br>2402.20.20.00 | Cigarrillos de<br>tabaco negro y rubio. |

D. PRODUCTOS AFECTOS A LA TASA DEL 30%

| PARTIDAS<br>ARANCELARIAS | PRODUCTOS |
|--------------------------|-----------|
| 2203.00.00.00            | Cervezas. |

E. PRODUCTOS AFECTOS A LA TASA DEL 0%

| PARTIDAS<br>ARANCELARIAS        | PRODUCTOS                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8703.10.00.00/<br>8703.90.00.90 | Un vehículo automóvil usado de por lo menos un año de<br>antigüedad y de no más de dos mil centímetros cúbicos (2,000 c.c.) de cilindrada, importado de<br>conformidad con el Decreto Ley N° 26117. |

APENDICE V

OPERACIONES CONSIDERADAS  
COMO EXPORTACION DE SERVICIOS

Exportación de los siguientes servicios:

1. Servicios de consultoría y asistencia técnica.
2. Arrendamiento de bienes muebles.
3. Servicios de publicidad, investigación de mercados y encuestas de la opinión pública.
4. Servicios de procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares.
5. Servicios de colocación y de suministro de personal.
6. Servicios de comisiones por colocaciones de crédito.
7. Operaciones de financiamiento.
8. Seguros y reaseguros.
9. Los servicios de telecomunicaciones destinados a completar el servicio de telecomunicaciones originado en el exterior;  
únicamente respecto a la compensación entregada por los operadores del exterior, según las normas del Convenio de Unión  
Internacional de Telecomunicaciones.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI  
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU  
Presidente del Consejo de Ministros

JORGE CAMET DICKMANN  
Ministro de Economía y Finanzas

**En el presente cuadro comparativo se explican en forma sucinta los fundamentos que originaron las modificaciones introducidas a la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.**

**LEY DEL IMPUESTO SELECTIVO**  
**AL CONSUMO**

(El texto en negritas corresponde a las modificaciones efectuadas)

| TEXTO VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEXTO MODIFICADO<br>(D. LEG. N° 775)                                                                            | FUNDAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Artículo 1º</b><br/><b>OPERACIONES GRAVADAS.</b></p> <p><u>Se modifica inciso d)</u></p> <p>d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.</p> <p><b>Asimismo, la posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de éste o de empresas vinculadas económicamente con el mismo.</b></p> <p><b>Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando se demuestre que el precio de la venta realizada es igual o mayor al valor de mercado. Se entiende por valor de mercado el que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que el constructor o la empresa realizan con terceros no vinculados, o el valor de tasación, el que resulte mayor.</b></p> <p><b>Para efecto de establecer la vinculación económica es de aplicación lo dispuesto en el artículo 54º del presente dispositivo.</b></p> <p><b>También se considera como primera venta la que se efectúe con posterioridad a la reorganización o traspaso de empresas.</b></p> | <p><b>Artículo 1º</b></p> <p>d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.</p> | <p>Se ha detectado que la primera venta de inmuebles que efectúan las empresas constructoras a empresas con las que tienen vinculación económica, se realizan a un precio subvaluado a fin de disminuir la base imponible del IGV. La empresa vinculada a su vez vende el inmueble a un tercero a valor de mercado.</p> <p>La norma modificatoria tiene por objeto reducir la elusión del IGV que se da en los casos antes descritos, gravando no sólo la primera venta del inmueble que efectúe el constructor, sino también la posterior que efectúe la empresa vinculada.</p> <p>Asimismo, y para la mejor aplicación de esta norma, se define el concepto "valor de mercado".</p> <p>Respecto al último párrafo del nuevo texto, el mismo tiene por finalidad evitar la elusión del pago del IGV por empresas que construyen inmuebles y luego se reorganizan o efectúan traspasos a otras empresas, siendo éstas últimas quienes venden los inmuebles sin el IGV al no considerar que dicha venta está gravada.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Artículo 2º</b><br/><b>CONCEPTOS NO GRAVADOS</b></p> <p><u>Se modifica inciso a)</u></p> <p>a) El arrendamiento y demás formas de cesión en uso de bienes muebles e inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de primera o de segunda categoría, gravadas con el Impuesto a la Renta.</p> | <p><b>Artículo 2º</b></p> <p>a) El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de primera categoría gravada con el Impuesto a la Renta.</p>                                                         | <p>Teniendo en cuenta que se ha incluido en la definición de bienes muebles a los intangibles, las operaciones relativas a los mismos resultan afectas al IGV; por consiguiente, a fin de darle similar tratamiento al que actualmente tienen las operaciones relativas a los bienes muebles e inmuebles, resulta necesario precisar que la cesión en uso de intangibles no está afecta cuando genera renta de segunda categoría.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><u>Se sustituye inciso d)</u></p> <p>d) El monto equivalente al valor CIF, en la transferencia de bienes no producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su despacho a consumo.</p>                                                                                                      | <p>d) La transferencia de bienes no producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su despacho a consumo, salvo que el transferente se constituya en importador del bien y realice la entrega física de los bienes en el país</p> | <p>La norma sustitutoria tiene como efecto gravar con el IGV el monto que excede el valor CIF, tratándose de transferencias efectuadas antes de solicitar el despacho a consumo de bienes.</p> <p>La sustitución se efectúa teniendo en cuenta que:</p> <p>a) A la fecha se ha detectado que es práctica habitual entre los importadores, la venta de los mismos antes de solicitar su despacho a consumo, pagando el IGV sólo sobre el monto de la factura comercial del exterior, aun cuando la transferencia haya sido por un monto mayor; y</p> <p>b) De acuerdo a lo establecido en el artículo primero de la Ley del IGV, está gravada la venta que efectúe el importador al tercero antes del despacho a consumo.</p> |
| <p><u>Se incluye segundo y tercer párrafo en numeral 1 de inciso e)</u></p> <p>1 Bienes donados a entidades religiosas.</p> <p>Dichos bienes no podrán ser transferidos o cedidos durante el plazo de cuatro (4) años contados desde la fecha de la numeración de la Declaración Unica de</p>            | <p>1. Bienes donados a entidades religiosas y fundaciones.</p>                                                                                                                                                                               | <p>Actualmente, al no existir restricción respecto al destino de los bienes donados, dichos bienes son utilizados por el beneficiario en favor de terceros, no siendo destinados al fin por el cual se les desgravó del IGV.</p> <p>Por tal motivo, se restringe la</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Importación.</b> En caso que se transfieran o cedan, se deberá efectuar el pago de la deuda tributaria correspondiente de acuerdo con lo que señale el Reglamento. La depreciación de los bienes cedidos o transferidos se determinará de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta.</p> <p>No están comprendidos en el párrafo anterior los casos en que por disposiciones especiales se establezcan plazos, condiciones o requisitos para la transferencia o cesión de dichos bienes.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>disposición de dichos bienes a un plazo de cuatro (4) años contados desde la fecha de la Declaración Unica de Importación.</p> <p>El plazo de restricción concuerda con el establecido en el artículo 37º del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por D.S. Nº 058-92-EF, modificado por D.S. Nº 10-95-EF.</p> |
| <p><u>Se elimina numeral 3 del inciso e)</u></p> <p><u>Se elimina numeral 5 del inciso e)</u></p> <p><u>Se modifica primer párrafo y se elimina numeral 2 del inciso f)</u></p> <p><b>f) El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de compra y venta de oro y plata que realiza en virtud de su Ley Orgánica.</b></p>                                                                                                                                                                   | <p><b>3. Equipos y materiales destinados al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.</b></p> <p><b>5. Los vehículos especiales y las prótesis para el uso exclusivo para minusválidos.</b></p> <p><b>f) El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de:</b></p> <p><b>1. Compra y venta de oro y plata que realiza en virtud de su Ley Orgánica.</b></p> <p><b>2. Importación o adquisición en el mercado nacional de billetes, monedas, cospeles y cuños.</b></p> | <p>Se eliminan estos numerales, a efecto de otorgar a estos sujetos medios eficientes de cancelación del IGV, de modo que no se creen distorsiones tanto para el contribuyente como para la Administración.</p>                                                                                                                |
| <p><u>Se sustituye segundo párrafo del inciso g)</u></p> <p><b>La transferencia o importación de bienes y prestación de servicios debidamente autorizada mediante Resolución Suprema, realizada</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a los Centros Culturales, siempre que cumplan con los requisitos de la Ley y Reglamento de la materia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Se incluye en el beneficio a los centros deportivos reconocidos por el IPD y siempre que la operación esté autorizada por Resolución Suprema.</p>                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>por Centros Culturales y Deportivos que cuenten con el reconocimiento del Instituto Nacional de Cultura y del Instituto Peruano del Deporte, respectivamente.</p>                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><u>Se incluye inciso l)</u></p> <p>l) Los intereses y las ganancias de capital generados por Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú y por Bonos "Capitalización Banco Central de Reserva del Perú".</p>                                                                                                                                                           |  | <p>De acuerdo con la Ley del IGV están exonerados los intereses generados por bonos nominativos emitidos por empresas constituidas o que se constituyan en el Perú, siempre que la emisión se realice al amparo del Título IX de la Sección Tercera del Libro I de la Ley General de Sociedades y la Ley del Mercado de Valores.</p> <p>Sin embargo, al no ser claro que los Certificados de Depósito del BCR, así como los Bonos Capitalización BCR están dentro de la exoneración, y teniendo en consideración que la colocación de dichos títulos no tiene carácter lucrativo, sino que se realiza con la finalidad de preservar la estabilidad monetaria prevista en el art. 84º de la Constitución.</p> |
| <p><u>Se incluye inciso ll)</u></p> <p>ll) Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos, casinos de juego y eventos hípicos.</p>                                                                                                                                                                          |  | <p>Esta norma tiene por efecto dejar en claro que las actividades en ella señalada no están gravadas con el IGV, por no constituir venta y/o servicio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><u>Se incluye inciso m)</u></p> <p>m) La adjudicación a título exclusivo de bienes obtenidos por la ejecución de los contratos de colaboración empresarial, a cada parte contratante, en base a la proporción contractual, siempre que cumplan con entregar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT la información que, para tal efecto, ésta establezca.</p> |  | <p>Esta propuesta se refiere al llamado "joint venture operativo", el cual está destinado a organizar la Integración de recursos complementarios, y en el que el objeto común de las partes contratantes es perseguido como resultado económico de la actividad de un ente distinto de los contratantes mediante la adquisición, a título originario, por parte de los co-venturers, de una cuota del producto extraído o producido, proporcional a la medida de su participación en la inversión.</p>                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Se incluye inciso n)</u></p> <p>n) La asignación de recursos, bienes, servicios y contratos de construcción que efectúen las partes contratantes de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, para la ejecución del negocio u obra en común, derivada de una obligación expresa en el contrato, siempre que cumpla con los requisitos y condiciones que establezca la SUNAT.</p> <p><u>Se incluye inciso o)</u></p> <p>o) La atribución que realice el operador, de aquellos contratos de colaboración empresarial que no lleven contabilidad independiente, de los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratos de construcción, adquiridos para la ejecución del negocio u obra en común, objeto del contrato, en la proporción que corresponda a cada parte contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.</p> |  | <p>Es necesario que la imputación sea informada a la SUNAT, por cuanto tiene implicancias para el Impuesto a la Renta.</p> <p>Se incluye a efecto de aclarar que en los contratos de colaboración empresarial, la asignación de los recursos, no constituye hecho imponible por cuanto no existe transferencia de propiedad ni prestación de servicios a terceros.</p> <p>En este caso, no debe considerarse hecho imponible la atribución de bienes, servicios y contratos de construcción, que hayan sido adquiridos para la ejecución del contrato, por cuanto la adquisición se efectuó en nombre de las partes contratantes, y la atribución se efectúa para que cada contratante disponga libremente de sus bienes.</p> |
| <p><b>Artículo 3º</b><br/><b>DEFINICIONES-VENTA</b></p> <p><u>Se incluye acápite al numeral 2 del inciso a),</u></p> <p>El retiro de bienes producto de la transferencia por subrogación a las empresas de seguros de los bienes siniestrados que hayan sido recuperados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p>En aplicación de los contratos de seguros, cuando se recupera un bien siniestrado, debe transferirse el bien a la empresa de seguros por subrogación y en forma gratuita.</p> <p>Dicha transferencia se</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>consideraba retiro de bienes; sin embargo, de acuerdo con las normas reglamentarias debía reintegrarse el crédito fiscal respectivo, ocasionando desventajas comparativas respecto a los otros contribuyentes que efectuaban retiros.</p> <p>La inclusión tiende a eliminar esta desventaja, al no gravar la citada transferencia por subrogación.</p>                                             |
| <p><u>Se modifica inciso b)</u></p> <p><b>b) BIENES MUEBLES</b></p> <p>Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, <b>los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares</b>, las naves y aeronaves, así como los documentos y títulos cuya transferencia implique la de cualquiera de los mencionados bienes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Los corporales que pueden llevarse de un lugar a otro, los derechos referentes a los mismos, así como las naves y aeronaves.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Se incluye como bienes muebles a los intangibles, por cuanto las operaciones referidas a ellos tienen las mismas características que los referidos bienes corporales; en tal sentido, deben estar gravadas con el IGV a fin de otorgar un tratamiento equitativo entre la cesión en uso (gravada como servicio) y la transferencia de estos bienes.</p>                                            |
| <p><u>Se modifica numeral 1 del inciso c).</u></p> <p><b>c) SERVICIOS</b></p> <p>1. Toda acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando no esté afecto a este último impuesto; <b>Incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero.</b></p> <p><u>Se sustituye numeral 2 del inciso c).</u></p> <p>2. La entrega a título gratuito que no implique transferencia de bienes que conforman el activo fijo de una empresa a otra vinculada económicamente, salvo en los casos señalados en el Reglamento.</p> | <p>1. Toda acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún cuando no esté afecto a este último impuesto.</p> <p>2. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, sea habitual o no, y el arrendamiento financiero</p> | <p>Se traslada la referencia del arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del numeral 2 al numeral 1, toda vez que dicha operación se encuentra comprendida en la definición general de servicio.</p> <p>Se incorpora como servicio gravado, la entrega a título gratuito que no implique transferencia de bienes que conforman el activo fijo de una empresa a otra vinculada económicamente.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Para efecto de establecer la vinculación económica, será de aplicación lo establecido en el artículo 54º del presente dispositivo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>La norma modificatoria grava como servicio a esta cesión, evitando el uso indiscriminado de estas operaciones.</p> <p>Sin embargo, se indica que el Reglamento precisará qué operaciones no están bajo la aplicación de esta norma.</p>                                                                                                                                                              |
| <p><u>Se modifica el inciso e)</u></p> <p><b>e) CONSTRUCTOR:</b></p> <p>Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles contruidos totalmente por ella o que hayan sido contruidos total o parcialmente por un tercero para ella.</p> <p>Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un tercero cuando este último construya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado de la construcción.</p>                                                                                                                                                                   | <p><b>e) CONSTRUCTOR:</b></p> <p>Cualquier persona que construya por encargo de un tercero o que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles contruidos totalmente por ella o que hayan sido contruidos en parte por un tercero para ella.</p>                            | <p>Anteriormente al no considerarse constructor a quien encargaba la construcción total del inmueble a un tercero, la venta de dicho inmueble no se encontraba gravada con el IGV.</p> <p>Este hecho trajo como consecuencia la elusión del IGV en determinadas operaciones, motivo por el cual se incluye en el concepto de constructor a aquél sujeto que encarga la construcción total del bien.</p> |
| <p><b>Artículo 4º</b><br/><b>NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA</b></p> <p><u>Se incluye tercer párrafo en el inciso a)</u></p> <p>a) En la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero.</p> <p>Tratándose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe el correspondiente contrato.</p> <p>Tratándose de la venta de signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares, en la fecha o fechas de pago señaladas en el contrato y por los montos establecidos; en la fecha en que se perciba el ingreso, por el monto que se perciba,</p> | <p><b>Artículo 4º</b></p> <p>a) En la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero.</p> <p>Tratándose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe el correspondiente contrato.</p> | <p>Dado que se establece la aplicación del IGV a las ventas de determinados intangibles, resultaba necesario incorporar una norma que disponga cuándo nace la obligación tributaria en tales casos.</p>                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sea total o parcial; o cuando se emita el comprobante de pago, lo que ocurra primero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><u>Se sustituye inciso d)</u></p> <p>d) En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, en la fecha en que se anote el comprobante de pago en el Registro de Compras o en la fecha en que se pague la retribución, lo que ocurra primero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se recoge lo establecido en la norma reglamentaria correspondiente (D.S. N° 29-94-EF).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Artículo 6°</b><br/><b>MODIFICACIÓN DE LOS APÉNDICES I y II</b></p> <p>La lista de bienes y servicios de los Apéndices I y II, según corresponda, podrá ser modificada mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Artículo 6°</b></p> <p>La lista de bienes y servicios de los Apéndices I y II, según corresponda, podrá ser modificada mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT.</p>                                                                                                                                                                                                   | Esta modificación pretende aplicar con certeza todo cambio que se efectúe en los mencionados Apéndices.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Artículo 9°</b><br/><b>SUJETOS DEL IMPUESTO</b></p> <p><u>Se modifica el primer y último párrafo</u></p> <p>Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que:</p> <p>a) Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución;</p> <p>b) Presten en el país servicios afectos;</p> <p>c) Utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados;</p> <p>d) Ejecuten contratos de construcción afectos;</p> <p>e) Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles;</p> <p>f) Importen bienes afectos.</p> | <p><b>Artículo 9°</b></p> <p>Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales o jurídicas que:</p> <p>a) Efectúen ventas en el país de bienes afectos, en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución.</p> <p>b) Presten servicios afectos.</p> <p>c) Ejecuten contratos de construcción afectos.</p> <p>d) Efectúen ventas afectas de bienes inmuebles.</p> <p>e) Importen bienes afectos.</p> | <p>En el inciso b) se precisa que es sujeto del IGV quien presta el servicio. En el nuevo inc. c), se considera como sujeto al usuario domiciliado, por considerar que es el nacional quien realiza el hecho imponible, es decir, la utilización del servicio.</p> <p>Esta inclusión evita recurrir a la figura del "responsable solidario", la cual resultaba indispensable por la imposibilidad de fiscalizar al no domiciliado.</p> <p>En el último párrafo se elimina la referencia a las comunidades de bienes, como son las sociedades conyugales y las sucesiones indivisas, por cuanto quien debe cumplir con las obligaciones relativas al IGV es la persona que las representa (uno de los cónyuges o de los herederos, según el caso).</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tratándose de personas que no realicen actividad empresarial pero que realicen operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Impuesto, serán consideradas como sujetos en tanto sean habituales en dichas operaciones.</p> <p>También son contribuyentes del Impuesto las sociedades de hecho, los consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que lleven contabilidad independiente, de acuerdo con las normas que señale el Reglamento.</p>                                                                                                                                                   | <p>Tratándose de personas que no realicen actividad empresarial pero que realicen operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Impuesto, serán consideradas como sujetos en tanto sean habituales en dichas operaciones.</p> <p>También son contribuyentes del Impuesto las sociedades de hecho, asociaciones en participación y demás formas de comunidad de bienes que realicen operaciones afectas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Finalmente, se incluye como sujetos del IGV a los contratos de colaboración empresarial, a fin de guardar concordancia con el tratamiento que actualmente se otorga a dichos contratos en la Ley del Impuesto a la Renta.</p>                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Artículo 10º</b><br/><b>RESPONSABLES</b><br/><b>SOLIDARIOS</b></p> <p><u>Se modifica inciso a)</u></p> <p>a) El comprador de los bienes, cuando el vendedor no tenga domicilio en el país.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Artículo 10º</b></p> <p>a) El comprador de los bienes y el usuario de los servicios, cuando el vendedor o el prestador no tenga domicilio en el país.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>La nueva norma se da en concordancia con la modificación dispuesta en el artículo 9º.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><u>Se sustituye el inciso c)</u></p> <p>c) Las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas que sean designadas por Ley, Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como agentes de retención o percepción del Impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º del Código Tributario.</p> <p>De acuerdo con las normas indicadas en el párrafo anterior, los contribuyentes quedan obligados a aceptar las retenciones o percepciones correspondientes.</p> <p>Las retenciones o percepciones, se efectuarán en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que</p> | <p>c) Las sociedades y otras personas jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas que sean designadas por Decreto Supremo o en su defecto por Resolución de Superintendencia, como agentes de retención del Impuesto.</p> <p>La designación podrá recaer en quienes sean compradores o usuarios de determinados bienes o servicios, cuando las ventas sean realizadas o los servicios sean prestados por un gran número de vendedores o prestadores de servicios.</p> <p>Las retenciones se efectuarán en el momento del pago o abono en cuenta y solamente se aplicarán en las operaciones expresamente señaladas en la designación.</p> <p>Por norma de igual rango se</p> | <p>La norma sustitutoria establece qué sujetos podrán ser designados como agentes de retención o percepción, en concordancia con lo normado en el Código Tributario.</p> <p>Esta modificación obedece a la necesidad de modificar el sistema de retenciones y percepciones actualmente vigente, facilitando a determinados contribuyentes el pago del IGV que grava sus operaciones, a través de otros sujetos previamente designados.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>establezca la SUNAT, quien podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios.</p> <p><u>Se sustituye inciso d)</u></p> <p>d) En el caso de coaseguros, la empresa que las otras coaseguradoras designen, determinará y pagará el impuesto correspondiente a éstas últimas.</p>                                      | <p>podrá dejar sin efecto la designación como agente de retención del impuesto.</p> <p>Corresponderá a los compradores o usuarios que actúen como agentes de retención cuidar que el comprobante de pago sea emitido a su nombre, a los efectos de utilizar el crédito fiscal, de acuerdo a las normas del Reglamento.</p> <p>d) Los vendedores o proveedores de determinados bienes que por Decreto Supremo o en su defecto por Resolución de Superintendencia se les designe como agentes de percepción de los impuestos que causarán sus compradores en las ventas posteriores a consumidores finales.</p> | <p>El texto sustituido está contenido en la modificación del inciso c) del artículo 10º.</p> <p>El texto sustitutorio, se sustenta en la representatividad que tiene una de las compañías de seguros, respecto a la cobertura de la póliza y en el neteo que periódicamente efectúan de las obligaciones generadas en los contratos de coaseguros.</p> |
| <p><b>Artículo 13º</b><br/><b>BASE IMPONIBLE</b></p> <p><u>Se sustituye el inciso b)</u></p> <p>b) El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios.</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>Artículo 13º</b></p> <p>b) El total de la retribución en la prestación de los servicios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>La sustitución tiene como finalidad corregir una omisión en el texto del Decreto Legislativo N° 775.</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Artículo 14º</b><br/><b>CONCEPTO DE VALOR DE VENTA</b></p> <p><u>Se incluye como segundo párrafo</u></p> <p>Tratándose de transferencia de bienes no producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su despacho a consumo, se entiende por valor de venta la diferencia entre el valor de la transferencia y el valor CIF.</p> | <p><b>Artículo 14º</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Mediante esta inclusión se establece como base imponible para la venta antes del despacho a consumo, la diferencia entre el valor de la transferencia al tercero y el valor CIF (valor de factura, seguro y flete).</p>                                                                                                                             |
| <p><b>Artículo 14º</b><br/><b>BASE IMPONIBLE</b></p> <p><u>Se modifica el cuarto párrafo</u></p> <p>En el caso de operaciones realizadas por empresas aseguradoras con reaseguradoras, la base</p>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>imponible está constituida por el valor de la prima correspondiente. Mediante el Reglamento se establecerán las normas pertinentes.</p> <p>También forman parte de la base imponible el Impuesto Selectivo al Consumo y otros tributos que afecten la producción, venta o prestación de servicios. <b>En el servicio de alojamiento y expendio de comidas y bebidas</b>, no forma parte de la base imponible, el recargo al consumo a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Tamblén forman parte de la base imponible el Impuesto Selectivo al Consumo y otros tributos que afecten la producción, venta o prestación de servicios. En los servicios de suministro de energía eléctrica, así como en el servicio de alojamiento y expendio de comidas y bebidas, no forman parte de la base imponible: los arbitrios de Alumbrado Público, Parques y Jardines, Limpieza Pública y Relleno Sanitario, ni el recargo al consumo a que se refiere la Quinta Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25988.</p> | <p>Se excluye la referencia a los arbitrios de Alumbrado Público, Parques y Jardines, Limpieza Pública y Relleno Sanitario, por cuanto de acuerdo con lo establecido en el D. Ley N° 25988, en los comprobantes de pago emitidos por los servicios prestados no pueden incluirse dichos arbitrios, deviniendo en innecesaria la precisión que establecía el modificado artículo 14°.</p> |
| <p><b>Artículo 15°</b><br/><b>BASE IMPONIBLE EN RETIRO Y ENTREGA A TITULO GRATUITO</b></p> <p><u>Se incluye segundo párrafo</u></p> <p>Tratándose del retiro de bienes la base imponible será fijada de acuerdo con las operaciones onerosas efectuadas por el sujeto con terceros, en su defecto se aplicará el valor de mercado.</p> <p>Tratándose de la entrega a título gratuito que no implique la transferencia de propiedad, de bienes que conforman el activo fijo de una empresa a otra vinculada económicamente, la base imponible será el valor de mercado aplicable al arrendamiento de los citados bienes.</p> <p>En los casos que no resulte posible la aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la base imponible se determinará de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.</p> | <p>Tratándose del retiro de bienes la base imponible será fijada de acuerdo con las operaciones onerosas efectuadas por el sujeto con terceros, en su defecto se aplicará el valor de mercado.</p> <p>En los casos que no resulte posible la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, la base imponible se determinará de acuerdo a lo que establezca el Reglamento</p>                                                                                                                                                        | <p>Se ha estimado conveniente señalar la base imponible para la entrega a título gratuito que no implique la transferencia de propiedad de los bienes del activo fijo, en concòrdancia con la modificación introducida en el concepto de servicios del inciso c) del artículo 3° de la Ley.</p>                                                                                          |
| <p><b>Artículo 18°</b><br/><b>COMPOSICION DEL CREDITO FISCAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Artículo 18°</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Se modifica primer párrafo</u></p> <p>El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados.</p>                                                                                                                                                        | <p>El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la . adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la importación del bien.</p> | <p>La modificación tiende a dar a la utilización de servicios prestados por no domiciliados, el mismo tratamiento que el dado a la importación de bienes.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Artículo 18º</b><br/><b>REQUISITOS PARA EL DERECHO AL CREDITO FISCAL</b></p> <p><u>Se incluye segundo párrafo en el inciso a)</u></p> <p>a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo con la legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto.</p> <p>Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento.</p>                                         | <p>a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo con la legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto.</p>                                                                  | <p>Se incluye el citado párrafo por cuanto tratándose de gastos de representación el límite deducible para efecto del Impuesto a la Renta es anual; en este sentido, para efecto del IGV, es necesario establecer un procedimiento para el cálculo mensual de dicho límite.</p>                                                                                  |
| <p><b>Artículo 19º</b><br/><b>REQUISITOS FORMALES PARA EJERCER EL DERECHO AL CREDITO FISCAL</b></p> <p><u>Se incluye últimos párrafos</u></p> <p>No dará derecho al crédito fiscal, el Impuesto consignado en comprobantes de pago no fidedignos o falsos o que no cumplan con los requisitos legales o reglamentarios. Tampoco darán derecho al crédito fiscal los comprobantes que hayan sido otorgados por personas que resulten no ser contribuyentes del Impuesto o los otorgados por contribuyentes cuya inclusión en algún régimen</p> | <p><b>Artículo 19º</b></p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Teniendo en consideración que más del 50% de las acotaciones que realiza la SUNAT son por concepto de crédito fiscal no sustentado, es necesario establecer mecanismos de validación de dicho crédito, a efecto que el contribuyente pueda sustentarlo.</p> <p>La validación se efectuaría teniendo en consideración la existencia de una operación real.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>especial no los habilite para ello.</p> <p>Sin embargo, no se perderá el derecho al crédito fiscal, en la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, cuando el pago del total de la operación, incluyendo el pago del impuesto, se hubiera efectuado mediante cheque, siempre que se cumpla con los requisitos que señale el Reglamento.</p> <p>La SUNAT, por Resolución de Superintendencia podrá establecer otros mecanismos de verificación para la validación del crédito fiscal.</p> <p>En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal se sustenta en el documento que acredite el pago del impuesto.</p> <p>Para efecto de ejercer el derecho al crédito fiscal en los casos de sociedades de hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente, el operador atribuirá a cada parte contratante, según la participación en los gastos establecida en el contrato, el impuesto que hubiese gravado la importación, la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.</p> <p>Dicha atribución deberá ser realizada mediante documentos cuyas características y requisitos serán establecidos por la SUNAT.</p> |                            | <p>demostrable con el documento mediante el cual se efectúa el pago (cheque).</p> <p>Considerando que se ha incluido como sujeto del Impuesto al Importador de servicios, se dicta una norma que impida el uso del crédito fiscal antes de efectuarse el pago del IGV correspondiente.</p> <p>Respecto a la utilización del crédito por integrantes de los contratos de colaboración empresarial, se precisa que éste procede sólo en aquellos casos en que no lleven contabilidad independiente, a fin de distinguir el monto de facturación de cada participante y atribuirle el crédito proporcionalmente.</p> <p>Cabe señalar, que no se incluye en esta norma a las asociaciones en participación, por cuanto, tanto las operaciones gravadas como las adquisiciones, son efectuadas por el "asociante", teniendo el "asociado" participación sólo en el resultado del negocio.</p> |
| <p><b>Artículo 21°</b><br/><b>USO DEL CREDITO FISCAL</b></p> <p><u>Se incluye como primer párrafo</u></p> <p>Tratándose de la utilización de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>Artículo 21°</b></p> | <p>Mediante esta norma, se otorga a la utilización de servicios un trato similar al de la importación de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>podrá aplicarse únicamente cuando el impuesto correspondiente hubiera sido pagado.</p> <p>Tratándose de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable, y servicios finales telefónicos, télex y telegráficos; el crédito fiscal podrá aplicarse al vencimiento del plazo para el pago del servicio o en la fecha de pago, lo que ocurra primero.</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p>Tratándose de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable, y servicios finales telefónicos, télex y telegráficos; el crédito fiscal podrá aplicarse al vencimiento del plazo para el pago del servicio o en la fecha de pago, lo que ocurra primero.</p> | <p>bienes, en la cual la Declaración Unica de Importación garantiza el pago del IGV. Es así que en estos casos no existirá la debida acreditación, en tanto no se haya realizado el previo pago.</p>                                                                                 |
| <p><b>Artículo 23º</b><br/><b>CALCULO DEL CREDITO FISCAL EN OPERACIONES GRAVADAS Y NO GRAVADAS</b></p> <p><u>Se sustituye texto del artículo</u></p> <p>Para efecto de la determinación del crédito fiscal, cuando el sujeto del Impuesto realice conjuntamente operaciones gravadas y no gravadas, deberá seguirse el procedimiento que señale el Reglamento.</p> <p>Sólo para efecto del presente artículo y tratándose de las operaciones comprendidas en el Inciso d) del artículo 1º del presente dispositivo, se considerará como operaciones no gravadas, las transferencias de terrenos.</p> | <p><b>Artículo 23º</b></p> <p>Cuando el sujeto del Impuesto realice conjuntamente operaciones gravadas y no gravadas, deberá seguirse el procedimiento que señale el Reglamento.</p>                                                                                           | <p>La norma sustitutoria tiene por finalidad precisar los conceptos a incluirse para el cálculo del crédito fiscal en la venta de inmuebles.</p>                                                                                                                                     |
| <p><b>Artículo 29º</b><br/><b>DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO</b></p> <p><u>Se incluye último párrafo</u></p> <p>La SUNAT podrá establecer o exceptuar de la obligación de presentar declaraciones juradas en los casos que estime conveniente, a efecto de garantizar una mejor administración o recaudación del Impuesto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Se recoge en la Ley la facultad de la SUNAT prevista en el Reglamento, para eximir de la obligación de presentar declaraciones a determinados contribuyentes. Esta norma guarda concordancia con lo previsto en la Ley del Impuesto a la Renta para efecto de dicho Impuesto.</p> |
| <p><b>Artículo 30º</b><br/><b>FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Se incluye penúltimo párrafo</u></p> <p><b>El sujeto del Impuesto que por cualquier causa no resultare obligado al pago del Impuesto en un mes determinado, deberá comunicarlo a la SUNAT, en los plazos, forma y condiciones que señale el Reglamento.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Se traslada al artículo 30º el contenido del artículo 31º, toda vez que el primero establece la forma cómo tienen que realizarse la declaración y pago del IGV y el segundo la comunicación de no estar obligado al pago.</p>                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Artículo 31º</b><br/><b>RETENCIONES</b></p> <p><u>Se sustituye el artículo</u></p> <p><b>Las retenciones o percepciones que se hubieran efectuado por concepto del Impuesto General a las Ventas y/o del Impuesto de Promoción Municipal, se deducirán del Impuesto a pagar.</b></p> <p><b>En caso que no existieran operaciones gravadas o ser éstas insuficientes para absorber las retenciones o percepciones, el contribuyente podrá arrastrar las retenciones o percepciones no aplicadas, a los meses siguientes.</b></p> <p><b>Si las retenciones o percepciones no pudieran ser aplicadas, el contribuyente podrá optar por solicitar la devolución de las mismas. La SUNAT establecerá la forma, oportunidad y condiciones en que se realizarán tanto la solicitud como la devolución.</b></p> | <p><b>Artículo 31º</b></p> <p>El sujeto del Impuesto que por cualquier causa no resultare obligado al pago del mismo en un mes determinado, deberá comunicarlo a la SUNAT, en los plazos, forma y condiciones que señale el Reglamento.</p>                                                                                                                     | <p>La nueva norma obedece a la necesidad de establecer el procedimiento de devolución en caso que las retenciones no pudieran ser aplicadas luego de transcurridos varios periodos.</p> <p>De este modo se precisa que el IGV que grava todas las operaciones del contribuyente y que hubiera sido objeto de retención o percepción, no se perderá aún cuando haya excedido el débito fiscal mensual.</p> |
| <p><b>Artículo 33º</b><br/><b>EXPORTACIONES</b></p> <p><u>Se modifica segundo párrafo</u></p> <p>La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, no están afectos al Impuesto General a las Ventas.</p> <p><b>También se consideran exportación, las siguientes operaciones:</b></p> <p>1. La venta de bienes que se realiza en los</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Artículo 33º</b></p> <p>La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de construcción ejecutados en el exterior, no están afectos al Impuesto General a las Ventas.</p> <p>Se considera exportación la venta de bienes de origen nacional a los establecimientos ubicados en la Zona Internacional de los Aeropuertos de la República.</p> | <p>Como muchas de las empresas que tienen establecimientos ubicados en el duty free también realizan ventas internas, sus proveedores no pueden saber qué parte de su mercadería será vendida en la zona internacional, por lo que no pueden determinar qué monto debe ser considerado como exportación.</p> <p>Por lo tanto, en la norma</p>                                                             |

establecimientos ubicados en la Zona Internacional de los Aeropuertos de la República, a los viajeros.

No se considera exportación la venta de bienes de origen nacional a los establecimientos señalados en el párrafo anterior.

2. Las operaciones swap con clientes del exterior, realizadas por productores mineros, con intervención de entidades reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros, siempre que el producto final sea exportado.

Para tal efecto, el plazo que debe mediar entre la operación swap y la exportación del bien, objeto de dicha operación como producto terminado, no debe ser mayor de cuarenticinco días útiles. ADUANAS en coordinación con la SUNAT podrá modificar dicho plazo.

Por Decreto Supremo se podrá considerar como exportación a otras modalidades de operaciones swap.

3. La remisión al exterior de bienes muebles como consecuencia de la fabricación por encargo de clientes del exterior, aún cuando estos últimos hubieran proporcionado, en todo o en parte, los insumos utilizados en la fabricación del bien encargado. En este caso, el saldo a favor no incluye el impuesto consignado en los comprobantes de pago y/o declaraciones de importación que correspondan a bienes proporcionados por el cliente del exterior para la elaboración del bien encargado.

Se considera exportador al

proponente se deja sin efecto la calificación como exportación a las operaciones de venta de bienes a los establecimientos ubicados en la Zona Internacional, y se considera como exportación la venta que realizan estos a los viajeros.

Se incorpora en el concepto de exportador a los sujetos que venden al exterior a través de operaciones swap, puesto que constituyen una modalidad de exportación habilitada por usos y costumbres a nivel internacional.

Así también, se incorpora como exportadores para efecto del beneficio, a los productores de bienes que vendan al exterior con intermediación de terceros, teniendo en cuenta que es una modalidad de exportación regulada por ADUANAS y muy frecuente en la práctica.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>productor de bienes que venda sus productos a clientes del exterior a través de comisionistas que operen únicamente como Intermediarios encargados de realizar los despachos de exportación, sin agregar valor al bien; siempre que cumplan con las disposiciones establecidas por ADUANAS sobre el particular.</p> <p>Las operaciones consideradas como exportación de servicios son las contenidas en el Apéndice V . Dicho Apéndice podrá ser modificado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.</p> <p>El Reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir los servicios contenidos en el Apéndice V.</p> | <p>Las operaciones consideradas como exportación de servicios son las contenidas en el Apéndice V . Dicho Apéndice podrá ser modificado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.</p> <p>El Reglamento establecerá los requisitos que deben cumplir los servicios contenidos en el Apéndice V.</p>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Artículo 35º</b><br/><b>APLICACION DEL SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR</b></p> <p><u>Se modifica último párrafo</u></p> <p>En el caso que no fuera posible lo señalado anteriormente, procederá la devolución, la misma que se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma reglamentaria pertinente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Artículo 35º</b></p> <p>En el caso que no fuera posible lo señalado anteriormente, procederá la devolución del saldo a favor mediante las Notas de Crédito Negociables previstas en el Código Tributario.</p>                                                                                                                                                                          | <p>Se modifica este párrafo a efecto de concordar las normas de IGV con las que regularán los medios de devolución.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Artículo 42º</b><br/><b>VALOR NO FEHACIENTE O NO DETERMINADO EN LAS OPERACIONES</b></p> <p><u>Se sustituye el artículo</u></p> <p>Cuando por cualquier causa el valor de venta del bien, el valor del servicio o el valor de la construcción, no sean fehacientes o no estén determinados, la SUNAT podrá estimarlos en la forma y condiciones que determine el Reglamento en concordancia con las normas del Código tributario.</p> <p>No es fehaciente el valor de</p>                                                                                                                                                                              | <p><b>Artículo 42º</b></p> <p>Cuando por cualquier causa el valor de venta del bien o el valor del servicio no sean fehacientes o no estén determinados, la SUNAT podrá estimarlos en la forma y condiciones que determine el Reglamento en concordancia con las normas del Código Tributario.</p> <p>En los casos en que existan razones fundadas para presumir que las comunicaciones,</p> | <p>La modificación tiene por objeto que la aplicación de presunciones se rija totalmente por lo dispuesto en el Código Tributario, uniformizándose así los criterios a ser utilizados por la Administración, y dando mayor certeza al contribuyente.</p> <p>En su lugar se ha estimado conveniente ajustar técnicamente el texto de la ley, mediante la incorporación en éste de los</p> |

una operación, cuando no obstante haberse expedido el comprobante de pago se produzcan, entre otras, las siguientes situaciones:

- a) Que sea inferior al valor usual del mercado para otros bienes o servicios de igual naturaleza, salvo prueba en contrario.
- b) Que las disminuciones de precio por efecto de mermas o razones análogas, se efectúen fuera de los márgenes normales de la actividad.
- c) Que los descuentos no se ajusten a lo normado en la Ley o el Reglamento.

Se considera que el valor de una operación no está determinado cuando no existe documentación sustentatoria que lo ampare o existiendo ésta, no especifique naturaleza, cantidades o precios.

Las operaciones entre empresas vinculadas que se aparten notoriamente del patrón de normalidad, se considerarán realizadas al valor de dicho patrón.

Se entiende como patrón de normalidad el valor de la contraprestación recibida por operaciones similares realizadas con terceros con los que no se guarda relación de vinculación en operaciones similares, en condiciones iguales o parecidas. Para este efecto deberán tomarse en cuenta todos los elementos pertinentes. De no poder determinarse este valor, se utilizará el de mercado.

La SUNAT podrá corregir de oficio y sin trámites previos, mediante sistemas computarizados, los errores e inconsistencias que establezcan en la revisión de la declaración presentada y reliquidar, por los mismos sistemas de

liquidaciones o declaraciones no son fehacientes, ya sea porque se haya comprobado la no facturación de ventas o ingresos, o la omisión de registrarlas, la SUNAT podrá establecer de oficio el monto del Impuesto, utilizando para tal fin diferencias de inventarios, promedios de ventas estimados en forma presunta, valores de mercado u otros procedimientos que señale el Reglamento en concordancia con las normas del Código Tributario.

La SUNAT podrá corregir de oficio y sin trámites previos, mediante sistemas computarizados, los errores e inconsistencias que aparezcan en la revisión de la declaración presentada y reliquidar por los mismos sistemas de

casos en los cuales no se considera que las operaciones son fehacientes o determinadas (numeral 5 del artículo 10º del Reglamento de la Ley del IGV), así como precisar que está incluida el valor de la construcción.

Asimismo, se incluye la forma de determinar las operaciones fehacientes de empresas vinculadas, teniendo como parámetro el patrón de normalidad. Cabe señalar que esta inclusión se hace en concordancia con las innovaciones sobre este punto en la Ley del Impuesto a la Renta y en el Código Tributario.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| procesamiento, el impuesto declarado, requiriendo el pago del impuesto omitido o de las diferencias adeudadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | procesamiento el impuesto declarado, requiriendo el pago del impuesto omitido o de las diferencias adeudadas.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Artículo 43º</b><br><b>NO APLICACION DE CREDITO FISCAL EN VENTAS, SERVICIOS Y CONTRATOS DE CONSTRUCCION OMITIDOS</b><br><br><u>Se modifica el artículo</u><br><br>Tratándose de ventas, servicios o contratos de construcción omitidos, detectados por la Administración Tributaria, no procederá la aplicación del crédito fiscal que hubiera correspondido deducir del Impuesto Bruto generado por dichas ventas.            | <b>Artículo 43º</b><br><br>Tratándose de ventas omitidas determinadas por la Administración Tributaria, no procederá la aplicación del crédito fiscal que hubiera correspondido deducir del Impuesto Bruto generado por dichas ventas. | Mediante la norma modificatoria se otorga a los servicios y contratos de construcción omitidos y detectados por la Administración, tratamiento equitativo respecto del otorgado a la venta de bienes.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Artículo 50º</b><br><b>OPERACIONES GRAVADAS CON EL ISC</b><br><br><u>Se sustituye inciso b)</u><br><br>b) La venta en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del Apéndice IV.<br><br><u>Se incluye inciso c)</u><br><br>c) Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos, casinos de juego y eventos hípicos. | <b>Artículo 50º</b><br><br>b) La venta en el país por el importador de los bienes especificados en los Apéndices III y IV.                                                                                                             | Esta propuesta modifica el sistema de aplicación del ISC, por lo que en función a éste, solamente el citado grupo de bienes estará gravada en esta etapa de comercialización con el Sistema al Valor.<br><br>Se incluye como operaciones gravadas los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, sorteos, máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos, casinos de juego y eventos hípicos. |
| <b>Artículo 52º</b><br><b>NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA</b><br><br><u>Se incorpora segundo párrafo</u><br><br>Para el caso de los juegos de azar y apuestas, la obligación tributaria se origina al momento en que se percibe el ingreso.                                                                                                                                                                                | <b>Artículo 52º</b>                                                                                                                                                                                                                    | Esta incorporación se efectúa en concordancia con lo establecido en el artículo 50º.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Artículo 53º</b><br><b>SUJETOS DEL IMPUESTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Se incluye inciso d)</u></p> <p>Son sujetos del Impuesto en calidad de contribuyentes:</p> <p>d) Las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y apuestas, a que se refiere el inciso c) del artículo 50º.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Esta incorporación se efectúa en concordancia con lo establecido en el artículo 50º.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Artículo 55º</b><br/><b>SISTEMAS DE APLICACION DEL ISC</b></p> <p><u>Se sustituye el artículo</u></p> <p>El impuesto se aplicará bajo dos sistemas:</p> <p>a) Al valor, para los bienes contenidos en el literal A del Apéndice IV y los juegos de azar y apuestas, con excepción de las máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero.</p> <p>b) Específico, para los bienes contenidos en el Apéndice III, el literal b del Apéndice IV y máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero.</p> | <p><b>Artículo 55º</b></p> <p>La base imponible está constituida por:</p> <p>a) El valor de venta, en las ventas de bienes;</p> <p>b) El valor CIF aduanero determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los derechos de importación pagados por la operación, tratándose de importaciones.</p>                                                                                                                                                     | <p>Por las características de los bienes y operaciones afectos al ISC, es necesario establecer dos sistemas diferenciados para aplicarlo, el Sistema Al Valor, similar al actual (bienes del literal A - Ap. IV y los juegos de azar y apuestas, excepto máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos), y el Sistema Específico, para los demás bienes que estaban gravados sobre el valor de venta. (literales B, C y D - Ap. IV y máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos).</p> |
| <p><b>Artículo 56º</b><br/><b>BASE IMPONIBLE DEL ISC</b></p> <p><u>Se sustituye artículo</u></p> <p>La base imponible está constituida en el:</p> <p>a) Sistema Al Valor, por:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El valor de venta, en la venta de bienes.</li> <li>2. El valor CIF aduanero, determinado conforme a la legislación pertinente, más los Derechos de Importación pagados por la operación, tratándose de importaciones.</li> <li>3. Para efecto de los juegos de azar y apuestas,</li> </ol>                                                                                  | <p><b>Artículo 56º</b></p> <p>En el caso de venta de bienes contenidos en los literales B, C y D del Apéndice IV, la base imponible está constituida por el precio de venta al consumidor final multiplicado por un factor equivalente a 0.847.</p> <p>El precio de venta al consumidor final incluye todos los tributos que afecten la producción o venta de dichos bienes, inclusive el Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto General a las Ventas.</p> | <p>En función a los dos sistemas de aplicación del ISC, es necesario señalar la base imponible para cada uno de ellos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>con excepción de las máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero, el impuesto se aplicará sobre la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un mes por los juegos y apuestas, y el total de premios concedidos en dicho mes.</p> <p>b) Sistema Específico, por el volumen vendido o importado expresado en las unidades de medida, de acuerdo a las condiciones establecidas por Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.</p> <p>Para efecto de las máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero, el impuesto se aplicará sobre el número de dichos aparatos electrónicos.</p> | <p>El Ministerio de Economía y Finanzas podrá señalar periódicamente una base de referencia del precio de venta al consumidor final, determinada en función a encuestas en autoservicios y distribuidores e indicadores de precios que para tal efecto deberá elaborar el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), u otros que resulten aplicables.</p> <p>En ningún caso, la base imponible podrá ser inferior al precio de referencia comunicado por la SUNAT, multiplicado por el factor señalado en el primer párrafo del presente artículo.</p> <p>Igual procedimiento se seguirá para el caso de importaciones de los productos antes mencionados.</p> <p>Mediante Resolución Ministerial del titular de Economía y Finanzas en coordinación con la SUNAT y ADUANAS se determinará el procedimiento a seguir para establecer el precio de referencia antes mencionado.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Artículo 58º</b><br/><b>CONCEPTO DE VALOR DE VENTA</b></p> <p><u>Se sustituye artículo</u></p> <p>Para efecto del Sistema Al Valor, es de aplicación el concepto de valor de venta a que se refiere el artículo 14º, debiendo excluir de dicho valor el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a que se refiere este Título.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Artículo 58º</b></p> <p>Para efecto del impuesto, es de aplicación el concepto de valor de venta e ingresos por servicios a que se refiere el artículo 14º, debiendo excluir de dicho valor el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto a que se refiere este Título.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Para su ejecución, el sistema del Impuesto al Valor requiere de la aplicación del concepto de valor de venta del artículo 14º a fin de establecer la base imponible del Impuesto.</p> <p>El artículo derogado, hacía genérico el concepto de valor de venta para todos los bienes afectos al ISC.</p> |
| <p><b>Artículo 59º</b><br/><b>SISTEMA AL VALOR - DETERMINACION DEL IMPUESTO</b></p> <p><u>Se sustituye artículo</u></p> <p>En el Sistema Al Valor, el impuesto se determinará aplicando sobre la base imponible la tasa establecida</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Artículo 59º</b></p> <p>La base imponible del Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a las ventas en el país de gasolinas y combustibles</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>El artículo 59º de la norma sustituida establecía la forma de cálculo para el ISC de todos los bienes, mientras que en la norma</p>                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>en el literal A del Apéndice IV.</p> <p>Tratándose de juegos de azar y apuestas, con excepción de las máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero, el impuesto se aplicará sobre el monto determinado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del inciso a) del artículo 56.</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <p>derivados del petróleo, es el valor de venta del productor o importador, según el caso, el cual no incluirá los tributos que afecten la producción o venta de dichos bienes ni el monto correspondiente al flete interno de transporte.</p> | <p>sustitutoria, solamente se establece la forma de cálculo para los bienes circunscritos dentro del ámbito de aplicación del Impuesto en el Sistema Al valor.</p>                                                                            |
| <p><b>Artículo 60º</b><br/><b>SISTEMA ESPECIFICO - DETERMINACION DEL IMPUESTO</b></p> <p><u>Se sustituye artículo</u></p> <p>Para el Sistema Específico, el Impuesto se determinará aplicando un monto fijo por volumen vendido o importado, cuyo valor es el establecido en el Apéndice III y en el literal B del Apéndice IV.</p> <p>Tratándose de máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero, el Impuesto será equivalente a un porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria vigente en el mes, por cada máquina.</p> | <p><b>Artículo 60º</b></p> <p>El Impuesto Selectivo al Consumo se determina aplicando sobre la base imponible las tasas establecidas en los Apéndices III y IV.</p>                                                                            | <p>Se sustituye el artículo, por cuanto con el nuevo Sistema Específico, sería inaplicable.</p>                                                                                                                                               |
| <p><b>Artículo 61º</b><br/><b>MODIFICACION DE TASAS Y/O MONTOS FIJOS</b></p> <p><u>Se sustituye artículo</u></p> <p>Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se podrán modificar las tasas y/o montos fijos, así como los bienes contenidos en los Apéndices III y/o IV. Mediante Resolución Ministerial del titular del Ministerio de Economía y Finanzas se podrá establecer periódicamente factores de actualización monetaria de los montos fijos.</p>                                                                                       | <p><b>Artículo 61º</b></p> <p>Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se podrán modificar las tasas y/o las listas de bienes contenidos en los Apéndices III y IV.</p>                                          | <p>Se requiere que por Decreto Supremo se establezcan los productos afectos, las tasas y montos fijos para el cálculo del ISC, así como establecer formas de actualización periódica para monto fijo del sistema del Impuesto Específico.</p> |
| <p><b>Artículo 62º</b><br/><b>CASOS ESPECIALES</b></p> <p><u>Se sustituye artículo</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Artículo 62º</b></p>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En el caso de bienes contenidos en el Apéndice III y el literal B del Apéndice IV, no son de aplicación las normas establecidas en el inciso b) del artículo 50º y los artículos 53º, 54º, 57º, y 58º, del presente Título, en lo concerniente a la vinculación económica, venta en el país de bienes gravados efectuados por el Importador, así como la determinación de la base imponible.</p>      | <p>En el caso de cervezas, bebidas gasificadas, jarabeadas o no, aguas minerales artificiales y cigarrillos, no son de aplicación las normas establecidas en el inciso b) del Artículo 50º y los Artículos 53º, 54º, 57º, y 58º del presente Título, en lo concerniente a la vinculación económica, venta en el país de bienes gravados efectuados por el Importador, así como la determinación de la base imponible.</p> | <p>La modificación se efectúa en concordancia con los nuevos sistemas de determinación del ISC.</p>                                                                                                                                     |
| <p><b>Artículo 67º</b><br/><b>NORMAS APLICABLES</b></p> <p><u>Se modifica primer párrafo</u></p> <p>Son de aplicación para efecto del Impuesto Selectivo al Consumo, en cuanto sean pertinentes, las normas establecidas en el Título I referidas al Impuesto General a las Ventas, <b>incluyendo las normas para la transferencia de bienes donados inafectos contenidas en el referido Título.</b></p> | <p><b>Artículo 67º</b></p> <p>Son de aplicación para efectos del Impuesto Selectivo al Consumo, en cuanto sean pertinentes, las normas establecidas en el Título I referidas al Impuesto General a las Ventas.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>Se efectúa la presente modificación en concordancia con la restricción de la transferencia de bienes donados efectuada en el artículo 2º inciso e)</p>                                                                               |
| <p><b>Artículo 71º</b><br/><b>INAFECTACION AL IMPUESTO DE ALCABALA</b></p> <p><u>Se modifica artículo</u></p> <p>La venta de Inmuebles gravada con el Impuesto General a las Ventas no se encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, salvo la parte correspondiente al valor del terreno.</p>                                                                                                             | <p><b>Artículo 71º</b></p> <p>La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos no se encuentra afecta al Impuesto de Alcabala, salvo la parte correspondiente al valor del terreno.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>La modificación tiene por objeto evitar que se grave con el IGV y la Alcabala la venta de inmuebles que realice la empresa vinculada con el constructor, en razón de la modificación dispuesta en el inciso d), del artículo 1º.</p> |
| <p><b>Artículo 73º</b><br/><b>INAFECTACIONES, EXONERACIONES Y DEMAS BENEFICIOS TRIBUTARIOS VIGENTES RELATIVOS AL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO</b></p> <p><u>Se sustituye el inciso b)</u></p> <p>Impuesto Selectivo al Consumo</p> <p>b) La importación o venta de petróleo diesel o residual a las empresas regionales filiales de ELECTROPERU y a las</p>             | <p><b>Artículo 73º</b></p> <p>b) Ley 25328 referida a la venta de petróleo a empresas regionales filiales de ELECTROPERU y a las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>La modificatoria se sustenta en la adecuación a la Ley de Concesiones Eléctricas, generalizando el beneficio a</p>                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>empresas concesionarias del servicio público de electricidad, debidamente autorizadas por Decreto Supremo.</b></p> <p><u>Se incluye como segundo párrafo del artículo</u></p> <p><b>Asimismo, no estará gravada con el Impuesto Selectivo al Consumo, la importación o la venta de carbón y/o gas natural, hasta el 31 de diciembre de 1999.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>empresas concesionarias del servicio público de electricidad, así como a las empresas autoproductoras de acuerdo con lo establecido en el artículo 4° del Decreto Ley N° 25573, hasta el 31 de diciembre de 1999.</b></p> | <p><b>todas las empresas dedicadas a la generación de energía eléctrica o concesionarios.</b></p>                                                                                             |
| <p><b>Artículo 74º</b><br/><b>DOCUMENTOS</b><br/><b>CANCELATORIOS-TESORO PUBLICO A FAVOR DE FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES</b></p> <p><u>Se elimina último párrafo</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Artículo 74º</b></p> <p>La SUNAT efectuará dicha devolución mediante Notas de Crédito Negociables, aún cuando los montos a devolver no superen una (01) Unidad Impositiva Tributaria.</p>                                 | <p>Se deroga a efecto de mantener concordancia con lo dispuesto en el Código Tributario, respecto a la aprobación por Resolución de Superintendencia de los montos mínimos de devolución.</p> |
| <p><b>Artículo 75º</b></p> <p>Se sustituye el texto anterior por el siguiente:</p> <p><b>Artículo 75º</b><br/><b>DOCUMENTOS</b><br/><b>CANCELATORIOS - TESORO PUBLICO A FAVOR DE MINUSVALIDOS Y DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS</b></p> <p>En el caso de importación de equipos y materiales destinados al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú así como de vehículos especiales y prótesis para el uso exclusivo de minusválidos, el Impuesto General a las Ventas podrá ser cancelado mediante “Documentos Cancelatorios - Tesoro Público”. Por Decreto Supremo se establecerán los requisitos y el procedimiento correspondientes.</p> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ARTICULO 77º</b><br/><b>SIMULACION DE HECHOS PARA GOZAR DE BENEFICIOS</b></p> <p><u>Se modifica artículo</u></p> <p>La simulación de existencia de hechos que permitan gozar de los beneficios que corresponden a la Región de Selva y/o Zona de Frontera y Selva, constituirá delito de defraudación tributaria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>ARTICULO 77º</b></p> <p>La simulación de existencia de hechos que permitan gozar de los beneficios que corresponden a la Región de Selva y/o Zona de Frontera y Selva, constituirá delito de defraudación tributaria tipificado en el inciso 8 del artículo 269º del Código Penal.</p> | <p>Se elimina la mención al Artículo 269º del Código Penal, a efecto de concordar con las modificaciones introducidas por la Ley Penal Tributaria.</p>                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Artículo 79º</b><br/><b>VIGENCIA</b></p> <p><u>Se sustituye el artículo</u></p> <p>El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El Peruano", salvo lo dispuesto en el Título II del presente Dispositivo, el cual entrará en vigencia cuando se apruebe el Reglamento correspondiente y/o el Decreto Supremo que apruebe los Nuevos Apéndices III y/o IV. Asimismo, el Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a los juegos de azar y apuestas regirá a partir de la vigencia del Decreto Supremo que apruebe las tasas y/o montos fijos correspondientes.</p> <p>En tanto no se aprueben los citados dispositivos, se mantienen plenamente vigentes las normas contenidas en el Título II del Decreto Legislativo Nº 775 y modificatorias.</p> | <p>Derógase el Decreto Ley Nº 25748, el Decreto Ley Nº 25990 y sus normas complementarias y modificatorias.</p>                                                                                                                                                                              | <p>Se elimina el artículo original por cuanto la mención en ella indicada se realizó a manera de precisión, y considerando que dichas normas quedaron automáticamente derogadas por efecto del D.Leg. Nº 775.</p> <p>En su reemplazo se incluye un artículo que establece la vigencia del Decreto Legislativo en análisis.</p> |
| <p><b>TERCERA</b></p> <p><b>OPERADORES TURISTICOS</b></p> <p>Precísase que el numeral 10 del Apéndice V del Decreto Legislativo Nº 775-Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, se refería a los servicios de mediación y/u organización de servicios turísticos que prestan los</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Se efectúa la precisión antes indicada, a efecto que el contribuyente no tenga dudas en la aplicación de la norma.</p>                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>operadores domiciliados en favor de los operadores no domiciliados.</p> <p>Los servicios de mediación y/u organización de servicios turísticos no incluyen los servicios de transporte, hospedaje y alimentación, entre otros, materia de dicha mediación u organización.</p> <p>Por Decreto Supremo se establecerá el procedimiento para calcular el monto del servicio de mediación y/u organización antes indicado.</p> <p>Lo dispuesto en el artículo 170º del Código Tributario será de aplicación a las deudas tributarias originadas en la prestación de los servicios antes indicados, en tanto el pago del tributo se haga efectivo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo mencionado en el párrafo anterior.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>CUARTA</b></p> <p><b>BOLSA DE PRODUCTOS</b></p> <p>La obligación tributaria y la inafectación a que se refiere el artículo 21º de la Ley Nº 26361-Ley sobre Bolsa de Productos, está referida al Impuesto General a las Ventas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p>De acuerdo con la legislación actual del IGV, está gravada la transferencia de documentos o títulos que impliquen la transferencia de bienes muebles.</p> <p>Dado que el objetivo y funciones de la Bolsa de Productos es similar al de la Bolsa de Valores, el tratamiento que otorga el IGV para el caso de acciones, debe hacerse extensivo a los títulos representativos de los bienes objeto de transacción en la Bolsa de Productos.</p> |
| <p><b>QUINTA</b></p> <p><b>OPERACIONES FACTORING</b></p> <p>Precísase que las operaciones de factoring tienen el carácter de prestación de servicios financieros a cambio de las cuales el Factor recibe una comisión y la transferencia en propiedad de facturas. La citada transferencia y</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p>Se efectúa la precisión antes indicada, a efecto que el contribuyente no tenga dudas en la aplicación de la norma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>correspondiente cesión de créditos, no constituye venta de bienes ni prestación de servicios.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| <p><b>SEXTA</b></p> <p><b>EXPORTACION</b></p> <p>Precísase que lo dispuesto en el artículo 33°, con excepción del segundo párrafo del numeral 1, es de carácter interpretativo y aplicable únicamente para efecto del beneficio establecido en el Capítulo IX del Decreto. También tiene carácter interpretativo lo dispuesto en el inciso II) del artículo 2°.</p>                     |  |  |
| <p><b>SETIMA</b></p> <p><b>SERVICIOS DE MUDANZA Y MENSAJERIA INTERNACIONAL</b></p> <p>Precísase que hasta la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 775, los servicios de mudanza y mensajería internacional estuvieron exonerados del Impuesto General a las Ventas. En consecuencia, a partir de dicha fecha, los mismos se encuentran gravados con el referido impuesto.</p> |  |  |
| <p><b>OCTAVA</b></p> <p><b>BENEFICIOS A LA ZOTAC</b></p> <p>Precísase que se mantiene vigente el beneficio relativo al Impuesto General a las Ventas establecido en el Decreto Legislativo N° 704.</p>                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <p><b>NOVENA</b></p> <p><b>ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b></p> <p>Derógase el artículo 24° del Decreto Legislativo N° 299.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <p><b>DECIMO PRIMERA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p><b>CREDITO FISCAL</b></p> <p>Para la determinación del crédito fiscal, los sujetos que realicen operaciones no gravadas y que por aplicación del presente dispositivo resulten gravadas, deberán considerar que inician actividades a partir del mes de entrada en vigencia del presente dispositivo, e incluirán en el cálculo del porcentaje establecido en el numeral 6 del artículo 6° del Decreto Supremo N° 29-94-EF, sólo a las operaciones que se realicen a partir de dicho mes.</p> |  |  |
| <p><b>DECIMO SEGUNDA</b></p> <p><b>VIGENCIA DE NORMAS REGLAMENTARIAS</b></p> <p>Son de aplicación a los Impuestos General a las Ventas y Selectivo al Consumo, las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 29-94-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 775, las cuales mantendrán su vigencia hasta la aprobación del Reglamento del presente dispositivo, en lo que resulten aplicables.</p>                                                                                      |  |  |
| <p><b>DECIMO TERCERA</b></p> <p><b>CONSTANCIA DE CAPACIDAD PRODUCTIVA</b></p> <p>Mediante Decreto Supremo se dictarán las normas reglamentarias para la aplicación del artículo 49° del presente dispositivo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| <p><b>DECIMO CUARTA</b></p> <p><b>JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS</b></p> <p>Los Gobiernos Locales y el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales estarán obligados a entregar mensualmente a la SUNAT la información detallada correspondiente a los ingresos de las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de</p>                                                                                                                     |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>juegos de azar y apuestas, así como el número de máquinas tragamonedas y otros aparatos electrónicos que entreguen premios canjeables por dinero.</p>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>APENDICE I</b></p> <p><b>BIENES CUYA IMPORTACION O VENTA SE ENCUENTRA EXONERADA</b></p> <p><u>Se incluyen bienes</u></p> <p>4901.10.00.00/      Sólo: Libros<br/> 4901.99.00.00-      para centros<br/> 4903.00.00.00      de educación<br/> Inicial, primaria, secundaria, superior y otros centros de enseñanza, así como libros culturales.</p>                                       |  | <p>Se incluye la presente norma, teniendo en consideración lo establecido por el Tribunal Fiscal (R.T.F. N°4477-1, del 29/08/95), el cual precisó que desde la vigencia del Decreto Legislativo N° 775, la mensajería y la mudanza internacional no se encuentran incluidas dentro de la exoneración otorgada al transporte de carga internacional.</p> |
| <p><b>APENDICE II</b></p> <p><b>SERVICIOS EXONERADOS DEL IGV</b></p> <p><u>Se incluye numeral 8</u></p> <p>8. Las pólizas de seguros de vida emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en el Perú, de acuerdo a las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros, siempre que el comprobante de pago sea expedido a favor de personas naturales residentes en el Perú.</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>APENDICE V</b></p> <p><b>OPERACIONES CONSIDERADAS COMO EXPORTACION DE SERVICIOS</b></p> <p><u>Se excluye numeral referido a servicios prestados por operadores turísticos en favor de agencias u operadores turísticos domiciliados en el exterior</u></p>                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

MARTHA CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO  
Presidenta del Congreso de la República

VICTOR JOY WAY ROJAS  
Primer Vicepresidente del  
Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  
DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós  
días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI  
Presidente Constitucional de la República

CARLOS HERMOZA MOYA  
Ministro de Justicia